

28/11/2022

PLENÁRIO

INQUÉRITO 4.436 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	: MIN. EDSON FACHIN
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INVEST.(A/S)	: AECIO NEVES DA CUNHA
ADV.(A/S)	: ALBERTO ZACHARIAS TORON
INVEST.(A/S)	: DIMAS FABIANO TOLEDO
ADV.(A/S)	: MARCO MOURA E OUTRO(A/S)
INVEST.(A/S)	: ALEXANDRE ACCIOLY ROCHA
ADV.(A/S)	: LIVIA NOVAK DE ASSIS GONCALVES
ADV.(A/S)	: JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA
ADV.(A/S)	: RODRIGO NASCIMENTO DALL ACQUA
ADV.(A/S)	: ROGERIO COSTA TEIXEIRA DA SILVA
INVEST.(A/S)	: ÊNIO AUGUSTO PEREIRA E SILVA
ADV.(A/S)	: FERNANDO MAXIMILIANO NETO
ADV.(A/S)	: RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH
ADV.(A/S)	: FELIPE FERNANDES DE CARVALHO
ADV.(A/S)	: THAINAH MENDES FAGUNDES
INVEST.(A/S)	: MARCELO BAHIA ODEBRECHT
ADV.(A/S)	: IGOR MARQUES PONTES E OUTRO(A/S)

EMENTA: INQUÉRITO. DENÚNCIA. CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DENUNCIADO SEPTUAGENÁRIO. ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. OCULTAÇÃO DE VALORES DE ORIGEM ILÍCITA. CRIME PERMANENTE. TERMO INICIAL NÃO DEFLAGRADO. PRELIMINAR REJEITADA. 2. CORRUPÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO LIAME ENTRE AS FUNÇÕES EXERCIDAS PELO AGENTE PÚBLICO E O OBJETO DA MERCANCIA ESPÚRIA. INÉPCIA CONFIGURADA. 3. DENÚNCIA REJEITADA.

1. A lavagem de dinheiro na modalidade ocultação é classificada como delito como permanente, diante da perpetuação de atos ofensivos ao bem jurídico penalmente tutelado enquanto durar o estado de

INQ 4436 / DF

ocultação do valores originários das práticas criminosas antecedentes. Precedentes.

Ausente notícia da cessação da permanência, não houve deflagração do prazo prescricional, nos termos do art. 111, III, do Código Penal.

2. Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a perfeita subsunção da conduta ao crime de corrupção passiva exige a demonstração de que o favorecimento negociado pelo agente público encontra-se no rol das atribuições previstas para a função que exerce. Precedentes.

No caso, a narrativa ministerial não aponta, dentre as atribuições dos cargos exercidos pelo denunciado à época dos fatos, quais seriam os atos passíveis de negociação no interesse de sociedades empresárias, em especial no contexto dos procedimentos licitatórios das Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, o que evidencia a inépcia da denúncia, causa de sua rejeição, nos termos do art. 395, I, do Código de Processo Penal.

3. Denúncia rejeitada.

A C Ó R D ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, **em Sessão Virtual do Plenário de 18 a 25 de novembro de 2022**, sob a Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em rejeitar a denúncia, nos termos do voto do Relator. A Ministra Rosa Weber (Presidente) acompanhou o Relator com ressalvas.

Brasília, 28 de novembro de 2022.

Ministro **EDSON FACHIN**

Relator

Documento assinado digitalmente

28/11/2022**PLENÁRIO****INQUÉRITO 4.436 DISTRITO FEDERAL**

RELATOR	: MIN. EDSON FACHIN
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INVEST.(A/S)	: AECIO NEVES DA CUNHA
ADV.(A/S)	: ALBERTO ZACHARIAS TORON
INVEST.(A/S)	: DIMAS FABIANO TOLEDO
ADV.(A/S)	: MARCO MOURA E OUTRO(A/S)
INVEST.(A/S)	: ALEXANDRE ACCIOLY ROCHA
ADV.(A/S)	: LIVIA NOVAK DE ASSIS GONCALVES
ADV.(A/S)	: JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA
ADV.(A/S)	: RODRIGO NASCIMENTO DALL ACQUA
ADV.(A/S)	: ROGERIO COSTA TEIXEIRA DA SILVA
INVEST.(A/S)	: ÊNIO AUGUSTO PEREIRA E SILVA
ADV.(A/S)	: FERNANDO MAXIMILIANO NETO
ADV.(A/S)	: RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH
ADV.(A/S)	: FELIPE FERNANDES DE CARVALHO
ADV.(A/S)	: THAINAH MENDES FAGUNDES
INVEST.(A/S)	: MARCELO BAHIA ODEBRECHT
ADV.(A/S)	: IGOR MARQUES PONTES E OUTRO(A/S)

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): 1. Trata-se de denúncia oferecida em 4.5.2020 pela Procuradoria-Geral da República em face de AÉCIO NEVES DA CUNHA, Deputado Federal, DIMAS FABIANO TOLEDO, ALEXANDRE ACCIOLY ROCHA, MARCELO BAHIA ODEBRECHT e ÊNIO AUGUSTO PEREIRA SILVA (Volume 7, fls. 1.576-1.625; e.Doc. 126, fls. 4-53).

A peça de acusação desdobra os fatos imputados na denúncia em dois grupos (item III.1.1 e item III.1.2). Em cada um são narrados crimes relacionados ao exercício dos cargos de Governador do Estado de Minas

INQ 4436 / DF

Gerais e de Senador da República pelo denunciado Aécio Neves da Cunha.

No primeiro grupo de fatos, de acordo com a síntese exposta pelo órgão acusatório, o denunciado Aécio Neves da Cunha, na condição de Governador do Estado de Minas Gerais e de Senador da República, no período compreendido entre 9.1.2009 e 28.2.2010, solicitou e recebeu, em 21 (vinte e uma) oportunidades, por intermédio do também denunciado Dimas Fabiano Toledo, vantagens indevidas que somam R\$ 28.200.000,00 (vinte e oito milhões e duzentos mil reais). Teria também recebido quantia equivalente a R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), paga no exterior em conta mantida por *offshore* titularizada pelo denunciado Alexandre Accioly Rocha, totalizando o valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) em propina.

Os valores representariam contraprestação adimplida pelos denunciados Marcelo Bahia Odebrecht e Ênio Augusto Pereira e Silva, que os ofereceram em troca do poder de influência do denunciado Aécio Neves da Cunha em assuntos de interesse do Grupo Odebrecht, em especial na “(i) *intermediação para agilizar a emissão da licença de instalação da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio e dar início às obras; e (ii) intermediação para reverter o resultado tido como ilegal pelo Grupo no certame de UHE Jirau*” (fls. 1.577-1.578).

Por tais fatos, a Procuradoria-Geral da República atribui ao denunciado Aécio Neves da Cunha a prática do crime de corrupção passiva, previsto no art. 317, § 1º c/c art. 327, § 2, ambos do Código Penal, por 22 (vinte e duas) vezes, em concurso formal impróprio com o crime de lavagem de dinheiro, previsto art. 1º, § 1º, II, da Lei n. 9.613/1998, na forma do § 4º do art. 1º do mesmo diploma legal; ao denunciado Dimas Fabiano Toledo a prática do crime de corrupção passiva, na forma do art. 29 do Código Penal, por 22 (vinte e duas) vezes em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal); ao denunciado Alexandre Accioly Rocha a prática do crime de corrupção passiva, na forma do art. 29 do Código Penal; ao denunciado Marcelo Bahia Odebrecht a prática do crime de corrupção ativa, previsto no art. 333 do Código Penal, por 22 (vinte e duas

INQ 4436 / DF

vezes) em continuidade delitiva e concurso formal impróprio com o crime de lavagem de dinheiro, previsto art. 1º, § 1º, II, da Lei n. 9.613/1998, na forma do § 4º do art. 1º do mesmo diploma legal; ao denunciado Ênio Augusto Pereira Silva a prática do crime de corrupção ativa, por 21 (vinte e uma) vezes em continuidade delitiva e concurso formal impróprio com o crime de lavagem de dinheiro, na forma do § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998.

No segundo grupo de fatos, sustenta a Procuradoria-Geral da República que o denunciado Aécio Neves da Cunha, com o auxílio de Dimas Fabiano Toledo, recebeu a quantia de R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) da Construtora Andrade Gutierrez, sociedade empresária integrante do consórcio formado também pelo Grupo Odebrecht e atuante nos projetos relacionados à exploração do potencial energético do Rio Madeira. Como estratégia para ocultar e dissimular a origem destes valores, a Construtora Andrade Gutierrez celebrou um contrato de investimento fictício com a *holding* AALU Participações e Investimentos, na qual figura como sócio o denunciado Alexandre Accioly Rocha, amigo pessoal de Aécio Neves da Cunha.

Atribui aos denunciados Aécio Neves da Cunha, Dimas Fabiano Toledo e Alexandre Accioly Rocha, por duas vezes, a prática do crime de corrupção passiva, afirmando a subsunção dos fatos, ainda, ao delito de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º da Lei n. 9.613/1998.

Ao final, a Procuradoria-Geral da República requer a notificação dos denunciados para oferta de resposta escrita, o recebimento da denúncia com regular processamento e condenação nos termos propostos.

Em cota à denúncia juntada às fls. 1.626-1.628, a Procuradoria-Geral da República informou o não oferecimento de denúncia em face de Henrique Valladares e Ricardo Campolina por motivo de falecimento, destacando a condição de colaborador da justiça do denunciado Marcelo Bahia Odebrecht, requerendo, ainda, a redução da pena do denunciado Ênio Augusto Pereira Silva em até 2/3 (dois terços), em virtude das colaborações prestadas no caso concreto.

Por meio do despacho de fls. 1.656-1.665, em 29.5.2020 determinou-

INQ 4436 / DF

se a notificação dos denunciados para resposta à acusação, nos termos do art. 4º da Lei n. 8.038/1990, observada a ordem sucessiva estabelecida no art. 4º, § 10-A, da Lei n. 12.850/2013 em relação aos colaboradores da justiça e denunciados delatados.

O denunciado **Marcelo Bahia Odebrecht**, por intermédio da petição de fls. 1.778-1.779, requereu a suspensão da ação penal no que lhe diz respeito, considerando o que pactuado com o Ministério Público Federal em acordo de colaboração premiada, pretensão deferida em 5.11.2020 (fls. 1.841-1.844)

Por meio de petição protocolada em 4.9.2020 (fls. 1.787-1.789), o denunciado Alexandre Accioly Rocha interpôs agravo regimental em face do despacho que determinou a notificação dos acusados, afirmando a condição de colaboração do denunciado Ênio Augusto Pereira Silva e a necessidade de observância, também em relação a este, do prazo sucessivo para apresentação de resposta à denúncia, pretensão acolhida em juízo de retratação exposto na decisão do Doc. 132.

O denunciado **Ênio Augusto Pereira e Silva**, por meio de petição protocolada em 16.3.2021 (Doc. 143), apresentou defesa preliminar na qual informa ter aderido ao acordo de leniência celebrado pelo Grupo Odebrecht com o Ministério Público Federal, o qual *“prevê a imunidade penal em relação aos temas objeto de relato”* (Doc. 143, fl. 4), requerendo que os seus termos sejam observados nesta oportunidade.

Aponta equívoco na narrativa dos fatos exposta pelo órgão acusatório, asseverando que sua participação *“se resumiu à função de realizar as programações dos pagamentos pendentes ao codinome ‘MINEIRINHO’”* (Doc. 143, fl. 7), o que evidenciaria seu papel secundário nos delitos denunciados.

Afirmando a inexistência de relação intrínseca das condutas que lhe são atribuídas com as imputadas ao detentor de foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, pugna pelo desmembramento da ação com o encaminhamento para processamento perante o juízo competente.

Por meio de petição protocolada em 30.3.2021 (Doc. 156), o

INQ 4436 / DF

denunciado **Alexandre Accioly Rocha** apresentou resposta à denúncia, pugnando pela abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República em razão da juntada de documentos novos.

Nas razões defensivas, alega, em síntese, que o suposto recebimento do valor de R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) do Grupo Odebrecht é baseado apenas no depoimento do colaborador Henrique Valadares, já falecido. Afirmar, ainda, não ter relação com a empresa Embersy Servises Limited, a qual, segunda a narrativa acusatória, recebeu parcela das vantagens indevidas no exterior, cujos sócios foram identificados no relatório final da autoridade policial, com os quais não mantém qualquer relação.

No que diz respeito aos valores recebidos da Construtora Andrade Gutierrez, tece considerações sobre o seu histórico profissional e das relações negociais mantidas com pessoas ligadas à construtora para sustentar a concretude do contrato de investimento firmado com a AALU Participações e Investimento, no valor de R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), fazendo anexar documentos que comprovariam o efetivo investimento na operação de expansão da rede de academias “Bodytech”.

A defesa do denunciado Alexandre Accioly Rocha aponta contradição de informações lançadas na denúncia, destacando a afirmação de que a promessa de vantagem indevida ao então Senador da República por parte da Construtora Andrade Gutierrez seria na ordem de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), embora posteriormente tenha imputado ao parlamentar, com o auxílio do denunciado Alexandre, o recebimento de R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais).

No ponto, sustenta a existência de indícios de que os R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) seriam doações eleitorais oficiais realizadas pela Construtora Andrade Gutierrez ao denunciado Aécio Neves, bem como ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), sem qualquer relação com o denunciado Alexandre Accioly Rocha.

O denunciado **Aécio Neves da Cunha**, por meio de petição protocolada em 5.4.2021 (Doc. 168), apresentou resposta à denúncia na

INQ 4436 / DF

qual sustenta, em síntese, a inépcia da peça acusatória, aduzindo a insuficiência da descrição de fatos que amoldem-se aos delitos de corrupção passiva e lavagem de capitais; a atipicidade das condutas descritas como corrupção passiva e lavagem de dinheiro, sustentando não haver correlação entre as funções públicas exercidas pelo denunciado e os aventados atos de ofício que lhe são atribuídos, bem como cuidar-se do recebimento de valores como mero exaurimento de eventual delito de corrupção passiva; e a ausência de justa causa para a ação penal, afirmando não existir elementos de corroboração externos às declarações dos colaboradores da justiça, as quais reputa incongruentes e divergentes.

Por meio de petição protocolada em 28.5.2021 (Doc. 206), a defesa técnica do denunciado Dimas Fabiano Toledo requereu a supressão da denúncia de qualquer referência às provas obtidas a partir da colaboração premiada de Sérgio Cabral dos Santos Filho, cuja homologação foi tornada sem efeito pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da PET 8.482 AgR, pugnando, ainda, pelo acesso aos autos da PET 8.360, em que homologado acordo de colaboração premiada de Maria Clara Chuff Soares, e suspensão do prazo para apresentação da resposta à denúncia.

Em 16.9.2021 (Doc. 216), a Procuradoria-Geral da República não se opôs ao pedido formulado pela defesa técnica de Dimas Fabiano Toledo, resultando na *“inutilização das transcrições do termo de depoimento do colaborador, expostas nas fls. 3.299/3.300”* (fl. 22), manifestando-se pela liberação do pretendido acesso aos autos da PET 8.360 *“apenas quanto aos elementos de prova já documentados e que digam respeito à pessoa do requerente”* (fl. 23), e pelo imediato reinício do prazo para oferta de resposta preliminar à denúncia. Na oportunidade, requereu a juntada dos Relatórios de Análise nº 052/021-SPPEA/PGR, 055/2021-SPPEA/PGR e 056/2021-SPPEA/PGR.

Por meio de decisão proferida em 16.12.2021 (Doc. 229) os autos foram restituídos à Procuradoria-Geral da República para indicação de peças a serem desentranhadas dos autos, diante da concordância com o pleito de inutilização dos elementos de informação extraídos do acordo

INQ 4436 / DF

de colaboração de Sérgio Oliveira Cabral dos Santos Filho.

Os autos foram restituídos em 8.4.2022, com o protocolo da petição acostada ao Doc. 249, por meio da qual a Procuradoria-Geral da República esclarece as providências que entende adequadas em relação aos elementos de informação extraídos do acordo de colaboração de Sérgio Oliveira Cabral dos Santos Filho. Na mesma oportunidade, manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos atribuídos ao denunciado Dimas Fabiano Toledo, nos termos dos arts. 107, I; 109, I e II; e 115, todos do Código Penal, bem como pela renovação do prazo para oferta de resposta à denúncia pelos demais denunciados, em razão da *“alteração no conjunto probatório que lastreou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal e a complexidade dos fatos narrados”* (fl. 7).

Por meio de decisão proferida em 9.5.2022 (Doc. 251), a manifestação ministerial pelo reconhecimento da prescrição em relação a Dimas Fabiano Toledo foi parcialmente acolhida, declarando-se a extinção da punibilidade exclusivamente quanto aos fatos ocorridos entre 2009 e 2011 e no tocante ao delito de corrupção passiva majorada. Na oportunidade, declarou-se a imprestabilidade de transcrições extraídas do acordo de colaboração de Sérgio Oliveira Cabral dos Santos Filho, sendo concedido novo prazo de 15 (quinze) dias aos denunciados para eventual complementação das respostas à denúncia, observada a ordem estabelecida no art. 4º, § 10-A, da Lei n. 12.850/2013.

Em petição protocolada aos 27.5.2022 (Doc. 259), a defesa de Ênio Augusto Pereira e Silva reiterou os argumentos deduzidos do Doc. 143.

O denunciado Alexandre Accioly Rocha complementou sua defesa escrita por meio da petição correspondente ao Doc. 269, reiterando argumentos já externados no Doc. 156 e anexando novos documentos que comprovariam a ausência de vínculo com a *offshore* “Embersy Sevices Limited”.

Em 1º.8.2022 o denunciado Dimas Fabiano Toledo apresentou resposta à denúncia (Doc. 281), refutando a narrativa acusatória, na qual aponta a existência de lacunas caracterizadoras da inépcia da peça inicial,

INQ 4436 / DF

afirmando, ademais, a insuficiência dos elementos de informação para o legítimo processamento da ação penal.

Defende, ainda, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a todos os fatos que lhe são atribuídos na denúncia, tendo em vista que o órgão acusatório não lhe imputa a prática do crime de lavagem de capitais, sendo inaplicáveis à situação os fundamentos declinados na decisão do Doc. 251.

O denunciado Aécio Neves da Cunha apresentou complementação à resposta em 1º.8.2022 (Doc. 283), reafirmando a fragilidade dos elementos de informação que dão suporte à denúncia e requerendo, ao final, a sua rejeição.

Por meio de manifestação protocolada em 8.8.2022, às 19:24:49 (Doc. 291), a Vice-Procuradora-Geral da República, Lindôra Maria Araujo, declarou suspeição, por motivo de foro íntimo.

Em manifestação protocolada em 8.8.2022, às 19:24:52 (Doc. 290), o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pugnou pelo acolhimento das pretensões defensivas *“a fim de que seja rejeitada a denúncia, com fundamento na ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP), ressalvado o surgimento de novas provas nos termos do art. 18 do CPP”* (fl. 17).

É o relatório.

INQ 4436 / DF

28/11/2022**PLENÁRIO****INQUÉRITO 4.436 DISTRITO FEDERAL****VOTO**

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): O presente inquérito veicula pretensão punitiva exercida pela Procuradoria-Geral da República em 4.5.2020. Na peça inaugural são narrados fatos que se amoldariam, em tese, aos delitos de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, atribuídos a Aécio Neves da Cunha, Dimas Fabiano Toledo, Alexandre Accioly Rocha, Marcelo Bahia Odebrecht e Ênio Augusto Pereira Silva.

Conforme decidido em 5.11.2020, o processo foi suspenso pelo prazo de 10 (dez) anos em relação ao denunciado Marcelo Bahia Odebrecht, por força da Cláusula 5º e seu parágrafo único do acordo de colaboração premiada celebrado com a Procuradoria-Geral da República, diante da constatação de que as condenações judiciais já impostas alcançam o patamar de 30 (trinta) anos, limite de responsabilização estabelecido como contraprestação ao auxílio.

Por tal razão, a análise da viabilidade da pretensão punitiva exercida nestes autos será circunscrita aos fatos atribuídos aos denunciados Aécio Neves da Cunha, Dimas Fabiano Toledo, Alexandre Accioly Rocha e Ênio Augusto Pereira Silva.

1. Alegada prescrição da pretensão punitiva em relação ao denunciado Dimas Fabiano Toledo.

Na resposta preliminar apresentada em 1º.8.2022 (Doc. 281), a defesa de Dimas Fabiano Toledo, insurgindo-se contra o teor da decisão proferida no Doc. 251, afirma que a Procuradoria-Geral da República não lhe atribui a prática do crime de lavagem de dinheiro, razão pela qual não seria aplicável o entendimento externado no julgamento da AP 863, segundo o qual tal delito, na modalidade ocultação, cuida-se de crime

INQ 4436 / DF

permanente, a obstar a deflagração do prazo prescricional enquanto não desvelados os valores mantidos ocultos.

Subsidiariamente, reportando-se aos fatos narrados na exordial, afirma que o ciclo de lavagem de dinheiro *“completou-se efetivamente em 31.dez.12, quando a Construtora Andrade Gutierrez S.A. cede e transfere o investimento de R\$ 35 mil para a subsidiária Safira Participações Ltda.”* (Doc. 281, fl. 50), asseverando que a denúncia não faz referência a eventuais recursos escondidos fora do país.

Assim, considerada a idade do denunciado, com a incidência do redutor previsto no art. 115 do Código Penal, afirma que o ciclo de lavagem de dinheiro consumou-se há mais de 8 (oito) anos, estando integralmente prescrita a pretensão punitiva estatal no que lhe diz respeito.

Conforme sumariado, a controvérsia manifestada pela defesa de Dimas Fabiano Toledo é circunscrita ao exercício da pretensão punitiva no tocante ao delito de lavagem de dinheiro, tendo em vista que em relação aos fatos caracterizadores, em tese, do crime de corrupção passiva, a punibilidade do acusado foi declarada extinta na decisão do Doc. 251.

O primeiro argumento defensivo é manifestamente improcedente, pois a Procuradoria-Geral da República, além de atribuir-lhe a prática de condutas aptas à configuração do crime de lavagem de dinheiro, faz expressa capitulação do referido delito no pedido de condenação inicialmente deduzido, com destaque para as modalidades *“ocultação”* e *“dissimulação”* da natureza, origem, localização e propriedade dos recursos provenientes do ilícito anterior.

Colhe-se da peça acusatória:

“(…)”

Destarte, as investigações conduzidas elucidaram que ALEXANDRE ACCIOLY, mantendo próxima relação com AÉCIO NEVES, atuou como operador financeiro em favor do Senador, recebendo valores que sabia que eram provenientes de crimes e realizando movimentações financeiras, para que, após,

INQ 4436 / DF

mediante comissionamento, houvesse disponibilização de dinheiro em espécie (real) no território brasileiro, a fim de atender aos interesses escusos do grupo empresarial.

Por meio da celebração de contrato fictício, os denunciados AÉCIO NEVES, DIMAS TOLEDO e ALEXANDRE ACCIOLY promoveram a lavagem de capitais recebidos pelo então Senador, ocultando e dissimulando a natureza, origem, localização e propriedade de tais recursos, provenientes da infração penal de corrupção passiva.

(...)

V – Da adequação típica

Ao agirem de modo livre e consciente no modo narrado, os acusados praticaram os seguintes crimes:

(...)

V.2. Em relação aos fatos descritos no item III.1.2

(...)

Ainda, AÉCIO NEVES, DIMAS TOLEDO e ALEXANDRE ACCIOLY ocultaram e dissimularam os valores recebidos como propina quanto à sua origem, natureza e localização, valendo-se da empresa AALU PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. para dar forma de legalidade à propina, pelo que estão todos incurso nas penas do artigo 1º da Lei 9.613/1998, em concurso de pessoas” (fls. 1.611-1.622).

Apta ou não à deflagração da ação penal, análise a ser realizada em tópico oportuno, a denúncia atribui ao denunciado Dimas Fabiano Toledo a prática do crime de lavagem de dinheiro, na modalidade ocultação, a qual, consoante assentado na decisão do Doc. 251, implica na classificação do delito como permanente, que tem por característica a perpetuação de atos ofensivos ao bem jurídico penalmente tutelado enquanto durar o estado de ocultação do valores originários das práticas criminosas antecedentes.

A conclusão encontra suporte em precedentes do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL.

INQ 4436 / DF

PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. (...) 11. Ademais, o crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na modalidade ocultação, é de natureza permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos. A persistência da ocultação, com a consequente ausência de recuperação dos valores objeto de escamoteamento, confere plausibilidade ao receio de novos atos de lavagem, bem como afasta a alegação de ausência de atualidade entre a conduta tida como ilícita e o implemento da medida cautelar gravosa. (...) 14. Habeas corpus não conhecido. (HC 143333, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 12.4.2018 – destaquei)

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. EX-PREFEITO MUNICIPAL. ATUAL DEPUTADO FEDERAL. DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA. NATUREZA DA PROVA DA MATERIALIDADE DOCUMENTAL E NÃO PERICIAL. AUSÊNCIA DE OPINIÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA. PARCIAL EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. CRIME DE LAVAGEM

INQ 4436 / DF

DE DINHEIRO. MODALIDADE OCULTAR. NATUREZA PERMANENTE DO CRIME RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO QUE NÃO TERIA OCORRIDO AINDA QUE O CRIME FOSSE INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE RETROATIVIDADE “IN MALAM PARTEM” DA LEI PENAL. ATOS DE LAVAGEM PRATICADOS QUANDO JÁ ESTAVA EM VIGOR A LEI 9.613/98 A DESPEITO DE O CRIME ANTECEDENTE TER SIDO PRATICADO ANTERIORMENTE. MATERIALIDADE, AUTORIA, TIPICIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA PROVADAS. CONDENAÇÃO DECRETADA. (...) 3. **O crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na modalidade típica de “ocultar”, é permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos, razão pela qual o início da contagem do prazo prescricional tem por termo inicial o dia da cessação da permanência, nos termos do art. 111, III, do Código Penal.** 4. No caso concreto, quanto ao quarto fato descrito na denúncia, a despeito da natureza permanente do crime, foram detectadas movimentações financeiras relativas aos valores ocultados até 03 de maio de 2006, o que afasta a alegação de prescrição ainda que a natureza do crime fosse instantânea de efeitos permanentes. (...) 6. Demonstrada a materialidade do crime antecedente de corrupção passiva, bem como a procedência dos valores lavados, além da materialidade, a autoria, a tipicidade objetiva e subjetiva do crime de lavagem de dinheiro, não havendo causas de exclusão da ilicitude e culpabilidade, a condenação é medida que se impõe. (AP 863, de minha relatoria, Primeira Turma, j. 23.5.2017 – destaquei)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO NA MODALIDADE DE OCULTAR (ART. 1º, V e VII, § 4º, DA LEI 9.613/1998).

INQ 4436 / DF

ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE PARTE DAS CONDUTAS IMPUTADAS. INOCORRÊNCIA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CONSEQUENTE DECOTAMENTO DA FRAÇÃO DE 1/3 DECORRENTE DA “HABITUALIDADE” RECONHECIDA NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM DETERMINAÇÃO. (...) II – **O crime de lavagem de dinheiro, pelo menos na modalidade de ocultar, configura crime de natureza permanente, uma vez que, enquanto os bens ou valores encontrarem-se escondidos ou camuflados por obra do agente, a consumação do delito projeta-se no tempo, pois remanesce íntegra a agressão ao objeto jurídico protegido pelo legislador, em especial a administração da justiça. (...) V – Agravo regimental a que se nega provimento, com determinação. (HC 167132 AgR, Rel.: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 14.6.2019 – destaquei)**

E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DE SUPOSTO LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) 4. **A possível realização de lavagem de dinheiro pelo ora agravado, na modalidade ocultação, e a sua suposta atividade em organização criminosa configuram prática de crimes de natureza permanente, tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade.** 5. Agravo regimental a que se dá provimento, a fim de restabelecer a prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, ora agravado. (HC 157972 AgR, Rel.: GILMAR

INQ 4436 / DF

MENDES, Rel. p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, j. 8.4.2021 – destaquei)

Na manifestação correspondente ao Doc. 289, a Procuradoria-Geral da República sustenta que a conduta atribuída ao denunciado Dimas Fabiano Toledo, neste tópico da acusação, amoldaria-se à classificação de delito instantâneo de efeitos permanentes, pois esgotou-se “*no ato da entrega dos valores operacionalizados pelo SOE da Odebrecht*” (fl. 16).

Nada obstante a lição doutrinária em que baseia-se o Ministério Público Federal para sustentar a afirmação, é incontestável o domínio da perpetuação da ofensa ao bem jurídico tutelado pelo art. 1º da Lei n. 9.613/1998 por parte de quem oculta valores de origem ilícita, ainda que deles não seja beneficiário, pois sabe onde foram ocultados e, querendo, pode desvelá-los.

Cuidando-se, portanto, de delito permanente, a contagem do prazo prescricional tem início no dia em que revelados os valores provenientes das condutas ilícitas anteriores, objetos materiais da lavagem de dinheiro na modalidade ocultação, nos termos do art. 111, III, do Código Penal, fato do qual não se tem notícia nos autos.

Por tais razões, não procedem os argumentos defensivos no que diz respeito à alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao denunciado Dimas Fabiano Toledo.

2. Aspectos formais da peça acusatória.

No presente estágio da *persecutio criminis*, cinge-se a atividade jurisdicional a perscrutar a adequação da peça acusatória às garantias constitucionais e requisitos previstos em lei para a legítima deflagração da ação penal, não havendo espaço ao juízo de mérito acerca dos fatos sobre os quais o Estado exerce a pretensão punitiva.

Nessa ambiência, os aspectos formais essenciais à denúncia encontram-se descritos no art. 41 do Código de Processo Penal, segundo o qual, além da qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais seja possível identificá-lo, o fato criminoso deverá ser exposto com todas as

INQ 4436 / DF

suas circunstâncias.

O dispositivo materializa vertente da garantia ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal de 1988), consubstanciada na delimitação dos fatos sob julgamento e suas circunstâncias, propiciando ao acusado a possibilidade de pleno exercício do direito de defesa, pois cognoscível o ônus probatório a cargo do órgão acusatório, conforme preceitua o art. 156 do Código de Processo Penal, considerado o primado da estrita legalidade que vige no Direito Penal pátrio, nos termos do art. 1º do Código Penal.

Com efeito, a reprodução fática dos elementos constitutivos de determinado ilícito penal abstratamente previsto em lei é pressuposto indispensável à responsabilização criminal no âmbito do Estado de Direito democrático, conforme garantia expressa no art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal, cuidando-se de norma voltada a limitar a atuação do Estado-juiz e que materializa a preconizada *ultima ratio* atribuída ao Direito Penal como instrumento de reconstrução da paz social violada pela prática delituosa.

Por tais razões, não há desenvolvimento válido do processo penal sem a adequada descrição da conduta delituosa atribuída ao acusado, cuidando-se de encargo imposto ao órgão acusatório cuja inobservância desborda no vício de inépcia, causa de rejeição da denúncia ou queixa, nos termos do art. 395, I, do Código de Processo Penal.

No caso, ao acusado detentor de foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal a Procuradoria-Geral da República atribui a prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, previstos no art. 317 do Código Penal e no art. 1º da Lei n. 9.613/1998, pois, em síntese, no exercício dos cargos de Governador do Estado de Minas Gerais e de Senador da República, teria recebido vantagens indevidas do Grupo Odebrecht e da Construtora Andrade Gutierrez S.A. para intervir, em favor destes, em assuntos relacionados ao que denominou-se “Projeto Madeira” (fl. 1.579), abarcando os procedimentos licitatórios das Usinas Hidroelétricas de Santo Antônio e Jirau.

Nos fatos delituosos, ainda de acordo com a proposta acusatória, o

INQ 4436 / DF

acusado Aécio Neves da Cunha teria sido auxiliado por Dimas Fabiano Toledo e Alexandre Accioly Rocha, imputando-lhes responsabilidade penal em relação ao crime de corrupção passiva na forma do art. 29 do Código Penal.

No tocante ao delito de corrupção passiva, a análise dos elementos constitutivos do tipo é objeto de vasta produção jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, considerando o histórico recente de investigações que alcançaram agentes públicos ocupantes de cargos aos quais a Constituição Federal atribui à Corte a competência criminal originária.

O previsão abstrata do crime de corrupção passiva encontra-se no art. 317 do Código Penal:

“Art. 317 – Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

§ 1º – A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional”.

O tipo penal em análise, encartado no título que define os crimes contra a administração pública, tutela a moralidade administrativa, tendo por finalidade coibir e reprimir a mercancia da função pública, cujo exercício deve ser pautado exclusivamente pelo interesse público.

A configuração do delito de corrupção passiva pressupõe a solicitação, recebimento ou aceitação de promessa da vantagem indevida por parte de funcionário público, mesmo que ainda não se encontre investido na função, mas a utilize como o objeto da contraprestação a ser adimplida no negócio espúrio.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que a perfeita subsunção da conduta ao tipo penal exige a

INQ 4436 / DF

demonstração de que o favorecimento negociado pelo agente público encontra-se no rol das atribuições previstas para a função que exerce.

Logo, ainda que o retardamento, a prática ou a omissão do ato de ofício em infração ao dever funcional seja previsto pelo legislador como uma causa de especial aumento de pena do crime de corrupção passiva, é imprescindível à configuração do ilícito que a vantagem indevida solicitada, recebida ou prometida e aceita pelo agente público sirva como contraprestação à possibilidade de sua atuação viciada no espectro de atribuições da função pública que exerce ou venha a exercer.

Assim, mesmo que o agente público tenha solicitado, recebido ou aceitado promessa de vantagem indevida de terceiro, caso a contraprestação negociada seja de adimplemento impossível, por se encontrar fora das atribuições da função pública que exerce ou venha a exercer, não se terá por configurado o crime de corrupção passiva, em respeito ao postulado da legalidade estrita que vige no Direito Penal pátrio, sem prejuízo de que tal conduta encontre adequada subsunção em outro tipo penal.

Trago à colação os seguintes precedentes:

“Inquérito. 2. Competência originária. 3. Penal e Processual Penal. (...) 9. Tipicidade, em tese. Art. 317, caput, combinado com § 1º, do CP (corrupção passiva), e art. 333, parágrafo único, do CP (corrupção ativa). Índícios de autoria. **10. Nexo improvável entre a prática do ato de ofício e a vantagem. Inexistência de requerimento de produção de provas que tenham real possibilidade de demonstrar a ligação.** 11. Denúncia rejeitada” (INQ 3.705, Rel.: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 15.9.2015 - destaquei).

“(...) CAPÍTULO III DA DENÚNCIA. SUBITEM III.1. CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. PECULATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. AÇÃO PENAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Restou comprovado o pagamento de vantagem indevida ao então Presidente da Câmara dos Deputados, por parte dos sócios da agência de

INQ 4436 / DF

publicidade que, poucos dias depois, viria a ser contratada pelo órgão público presidido pelo agente público corrompido. **Vinculação entre o pagamento da vantagem e os atos de ofício de competência do ex-Presidente da Câmara, cuja prática os réus sócios da agência de publicidade pretenderam influenciar.** Condenação do réu JOÃO PAULO CUNHA, pela prática do delito descrito no artigo 317 do Código Penal (corrupção passiva), e dos réus MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH, pela prática do crime tipificado no artigo 333 do Código Penal (corrupção ativa). (...) CAPÍTULO III DA DENÚNCIA. SUBITEM III.3. CORRUPÇÃO PASSIVA, CORRUPÇÃO ATIVA, PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. DESVIO DE RECURSOS ORIUNDOS DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO DO BRASIL NO FUNDO VISANET. ACUSAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Comprovou-se que o Diretor de Marketing do Banco do Brasil recebeu vultosa soma de dinheiro em espécie, paga pelos réus acusados de corrupção ativa, através de cheque emitido pela agência de publicidade então contratada pelo Banco do Brasil. **Pagamento da vantagem indevida com fim de determinar a prática de atos de ofício da competência do agente público envolvido, em razão do cargo por ele ocupado.** Condenação do réu HENRIQUE PIZZOLATO, pela prática do delito descrito no artigo 317 do Código Penal (corrupção passiva), bem como dos réus MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH, pela prática do crime tipificado no artigo 333 do Código Penal (corrupção ativa). (...) CAPÍTULO VI DA DENÚNCIA. SUBITENS VI.1, VI.2, VI.3 E VI.4. CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA. ESQUEMA DE PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A PARLAMENTARES PARA FORMAÇÃO DE 'BASE ALIADA' AO GOVERNO FEDERAL NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. COMPROVAÇÃO. RECIBOS INFORMAIS. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO PENAL JULGADA PROCEDENTE, SALVO EM RELAÇÃO A DOIS ACUSADOS. CONDENAÇÃO DOS DEMAIS. 1.

INQ 4436 / DF

Conjunto probatório harmonioso que, evidenciando a sincronia das ações de corruptos e corruptores no mesmo sentido da prática criminosa comum, conduz à comprovação do amplo esquema de distribuição de dinheiro a parlamentares, os quais, em troca, ofereceram seu apoio e o de seus correligionários aos projetos de interesse do Governo Federal na Câmara dos Deputados. 2. A alegação de que os milionários recursos distribuídos a parlamentares teriam relação com dívidas de campanha é inócua, pois a eventual destinação dada ao dinheiro não tem relevância para a caracterização da conduta típica nos crimes de corrupção passiva e ativa. **Os parlamentares receberam o dinheiro em razão da função, em esquema que viabilizou o pagamento e o recebimento de vantagem indevida, tendo em vista a prática de atos de ofício. (...)** (AP 470, Rel.: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe 22.4.2013)

Nada obstante prescindível a prática do ato de ofício motivado pela solicitação ou recebimento da vantagem indevida, a qual, frise-se, constitui causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 317 do Código Penal, a imputação do crime de corrupção passiva a agente público demanda a demonstração da correlação entre as atribuições do cargo exercido e a atuação que se espera ou é prometida no contexto da proposta ou solicitação espúrias.

No caso, em que o delito de corrupção passiva é atribuído ao acusado Aécio Neves da Cunha na qualidade de Governador do Estado de Minas Gerais e de Senador da República, cinge-se a denúncia a afirmar que a vantagem indevida prometida por representantes do Grupo Odebrecht e da Construtora Andrade Gutierrez teve por finalidade *“comprar o apoio parlamentar nas causas de interesse do grupo ODEBRECHT”* (fl. 1.577), especificando dois eventos:

“(i) intermediação para agilizar a emissão da licença de instalação da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio e da início às obras; e (ii) intermediação para reverter o resultado tido como

INQ 4436 / DF

ilegal pelo Grupo no certame de UHE Jirau” (fl. 1.577-1.578)

Mais adiante, a denúncia contextualiza o papel exercido pelo acusado Aécio Neves da Cunha à época dos fatos como forma de ilustrar *“o entendimento da mercancia da função pública (corrupção pela vinculação causal entre as vantagens indevidas e as atribuições do funcionário público) promovida por corrupto (...) e corruptores”* (fl. 1.579):

“Em 1º de janeiro de 2003, AÉCIO NEVES tomou posse como governador de Minas Gerais. Foi reeleito governador de Minas Gerais em 2006 e tomou posse em 1º de janeiro de 2007. Permaneceu no cargo até 31 de março de 2010, quando renunciou para se candidatar a uma vaga no senado. Foi nesse contexto, ou seja, por acreditar no futuro político de AÉCIO NEVES e em razão de sua importância política no Estado de Minas Gerais, que o Grupo ODEBRECHT aceitou pagar-lhe vantagem indevida conforme provado nesta investigação” (fl. 1.579).

Em relação aos eventos nos quais o denunciado teria atuado em favor dos interesses de sociedades empresárias consorciadas, colaciona-se a narrativa ministerial:

“III.2. Da articulação com outros políticos no interesse do consórcio formado pela ODEBRECHT e pela Construtora Andrade Gutierrez para a construção dos Projetos no Rio Madeira

Após o leilão da Usina Hidrelétrica (UHE) Santo Antônio, as empresas do consórcio enfrentaram embates regulatórios e protestos ambientais, causando uma série de embaraços ao grupo investidor formado por ODEBRECHT, ANDRADE GUTIERREZ, CEMIG, FURNAS e FIPE.

No intuito de agilizar a emissão da licença de instalação da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira, e dar

INQ 4436 / DF

início às obras, bem como na expectativa de interferência junto ao governo federal para anulação da adjudicação da obra referente à Usina Hidrelétrica de Jirau, MARCELO ODEBRECHT, de forma livre e consciente e em unidade de desígnios com HENRIQUE SERRANO DO PRADO VALLADARES, prometeu a AÉCIO NEVES vantagem indevida para que o político interviesse a fim de garantir e favorecer os interesses privados da CEMIG, sócia nos projetos de Santo Antônio e de Jirau, e posteriormente consumou a oferta de propina, efetuando o pagamento de R\$ 65.000.000,00 – sessenta e cinco milhões de reais, custo rateado entre a ODEBRECHT e a ANDRADE GUTIERREZ por meio das pessoas indicadas pelos operadores de AÉCIO NEVES” (fls. 1.580-1.581).

Na sequência, a denúncia descreve os fatos que configurariam o recebimento das vantagens indevidas por parte de Dimas Fabiano Toledo e Alexandre Accioly Rocha, os quais teriam atuado no interesse do denunciado Aécio Neves da Cunha, bem como os ulteriores atos voltados à ocultação ou dissimulação da origem dos valores.

No entanto, a peça acusatória, que delimita os fatos denunciados entre 9.1.2009 a 28.2.2010 (fl. 1.583), período no qual o denunciado Aécio Neves da Cunha ainda encontrava-se investido nas funções de Governador do Estado de Minas Gerais, não descreve qual seria o potencial ato de ofício objeto da negociação espúria.

Em outras palavras, a narrativa ministerial não aponta, dentre as atribuições do cargo de Governador de Estado, quais seriam os atos passíveis de negociação no interesse das sociedades empresárias consorciadas, em especial no contexto dos procedimentos licitatórios das Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau.

Tal omissão configura proposta de responsabilização penal objetiva, já que, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, a condição de agente público e o histórico profissional do denunciado suplantariam a necessidade de estabelecimento do nexu causal entre a vantagem indevida solicitada ou aceita e as funções públicas cuja atuação viciada é visada pelo *extraneus* que a negocia, o que, como visto, não é admitido

INQ 4436 / DF

pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A conclusão ora exposta decorre de afirmação expressa contida na denúncia, conforme infere-se do seguinte excerto:

“(…)

As tratativas para a concessão dos Projetos no Rio Madeira tiveram início em 2000, e ocorreram, de forma frequente e intensa entre DIMAS TOLEDO, representando AÉCIO NEVES, e HENRIQUE VALLADARES, representando o Grupo ODEBRECHT. Após se sagrar vencedora da licitação para construção da UHE de Santo Antônio, no Rio Madeira, e ter perdido a licitação no Projeto Jirau, somada à demora na concessão da licença de instalação da Usina de Santo Antônio, os executivos do Grupo ODEBRECHT procuraram novamente AÉCIO NEVES para operar com outros parlamentares os interesses do consórcio formado pela ODEBRECHT e a Construtora ANDRADE GUTIERREZ.

A estabilidade do relacionamento existente entre AÉCIO NEVES e o Grupo ODEBRECHT restou comprovada nas investigações e demonstra uma relação de confiança, alcançada ao longo do tempo e em razão da atuação de AÉCIO NEVES em vários momentos de sua carreira política ou no exercício de cargos de gestão em benefício ou no interesse do Grupo e, assim, a contraprestação pecuniária por atos por este praticado em benefício dos corruptores não depende de imediata retribuição da vantagem indevida, que pode ocorrer antes ou até mesmo tempos após a sua atuação em prol dos interesses do grupo econômico.

Assim, os fatos imputados nesta denúncia caracterizam corrupção da função pública. De um lado, AÉCIO NEVES recebeu representantes da empreiteira ODEBRECHT; em resposta, disse que DIMAS TOLEDO iria procurá-los, demonstrando disposição em beneficiar o consórcio formado pela ODEBRECHT e a Construtora ANDRADE GUTIERREZ em razão do cargo que ocupava (ato de ofício em potencial) e por ser um político influente no cenário nacional. Assim,

INQ 4436 / DF

aceitou promessa de vantagem indevida para operar com outros parlamentares os interesses do consórcio formado pela ODEBRECHT e a Construtora ANDRADE GUTIERREZ.

Na sequência, promoveu desentrelaçamentos burocráticos relativos ao Projeto Madeira (Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e de Jirau) – valendo-se da condição de Governador de Minas Gerais e do cargo de Senador –, fazendo com que o andamento de processos administrativos, licenças e autorizações de interesse da ODEBRECHT tivesse tramitação rápida e sem óbices. De fato, após esse encontro, o IBAMA concedeu licença da instalação da Usina de Santo Antônio.

As investigações revelaram que as tratativas entre AÉCIO NEVES e os executivos do Grupo ODEBRECHT não eram pontuais nem recentes. Havia já uma relação de confiança, própria da prática sistêmica de esquemas sofisticados de corrupção, resultando daí que a função pública estava sempre à disposição, sendo que os delitos se renovavam ao longo do tempo a cada contato (promessa de vantagem, com a correlata aceitação: sinalagma delituoso).

Nesta sistemática, consumaram-se os crimes imputados a AÉCIO NEVES, praticados em coautoria com DIMAS TOLEDO, vez que o primeiro ocupava uma função pública (ex-governador e ex-senador) e em razão dela aceitou e recebeu promessa de vantagem indevida, inclusive quando já no exercício do cargo de Senador.

O propósito dos executivos da ODEBRECHT, ao interagirem com AÉCIO NEVES e DIMAS TOLEDO, era de indevida utilização da função pública de AÉCIO NEVES, em uma clara manutenção ou renovação de um esquema de corrupção que se prolongava no tempo e funcionava como modo de perpetuação do poder (econômico/corruptores e político/corrompidos) e, no caso concreto, atender aos interesses do consórcio formado pela ODEBRECHT e pela Construtora ANDRADE GUTIERREZ.

O comércio da função pública está caracterizado ainda que os atos de ofício não estejam concretamente delimitados.

INQ 4436 / DF

Assim, a relação genérica entre a vantagem indevida e as atribuições do funcionário público não é óbice para a configuração dos crimes de corrupção ativa e passiva.

Enfim, as provas coligidas na investigação demonstraram a existência de um pernicioso e perene esquema de troca de favores, cujo epicentro é AÉCIO NEVES, configurando um sistema institucionalizado de corrupção” (fls. 1.617-1.619 – destaquei).

Ainda que a Procuradoria-Geral da República afirme que *“a relação genérica entre a vantagem indevida e as atribuições do funcionário público não é óbice para a configuração dos crimes de corrupção ativa e passiva”*, sem expor o preceito legal, interpretação jurisprudencial ou mesmo lição doutrinária que lhe dê suporte, constata-se que a peça acusatória não atende aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, pois não descreve quais atribuições conferidas aos cargos ocupados pelo denunciado Aécio Neves da Cunha teriam sido objeto da negociação que culminou, de acordo com a hipótese acusatória, no pagamento de R\$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais) de propina.

No excerto acima transcrito, a Procuradoria-Geral da República afirma que o denunciado Aécio Neves da Cunha, a pedido dos agentes corruptores e após solicitação de vantagem indevida, *“promoveu desentranques burocráticos relativos ao Projeto Madeira (Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e de Jirau) – valendo-se da condição de Governador de Minas Gerais e do cargo de Senador”* (fl. 1.618), olvidando-se de narrar quais teriam sido os supostos desentranques burocráticos, valendo-se de narrativa genérica e inadequada aos princípios da estrita legalidade e da responsabilidade penal subjetiva.

Em casos pretéritos de denúncias por crime de corrupção passiva analisados no âmbito desta Corte, o processamento da ação penal somente foi admitido quando narrada, ainda que de forma sumária, a mercancia espúria de atribuições inerentes ao cargo público ocupado pelo agente denunciado.

No âmbito da Operação Lava Jato, a forma mais recorrente de

INQ 4436 / DF

mercancia ilícita de funções públicas atribuídas a parlamentares federais verificou-se na indicação e manutenção de agentes públicos para cargos de direção órgãos públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista, em especial na Petrobras S.A., bem como na omissão em relação ao dever de fiscalização dos atos de interesse público.

Tal poder é decorrente dos ajustes político-partidários inerentes ao presidencialismo de coalizão instituído na República Federativa do Brasil, o qual viabiliza a governabilidade almejada pelo Chefe do Poder Executivo eleito, proporcionando a parlamentares e lideranças político-partidárias a capacidade de exercer influência nos negócios levados a efeito no âmbito de tais entidades e, por vezes, angariar vantagens indevidas.

Nesse sentido é o seguinte precedente, emanado da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRAZO SUCESSIVO À ACUSAÇÃO E ASSISTENTE PARA ALEGAÇÕES FINAIS. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO EM RAZÃO DA PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. QUEBRA DO TRATAMENTO ISONÔMICO NÃO CONFIGURADO. 2. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO. IRRESIGNAÇÃO ANALISADA EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO. 3. PROVA PERICIAL. PRETENSÃO DEDUZIDA A DESTEMPO. INDEFERIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 4. DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. OITIVA DE TESTEMUNHAS REFERIDAS. PLEITO INDEFERIDO. SIMPLES MENÇÕES A NOMES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 5. PRETENSÃO DE JULGAMENTO CONJUNTO DESTES AUTOS COM OS INQUÉRITOS 3.989 E 3.980. ALEGADA

INQ 4436 / DF

CONEXIDADE. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 6. TESTEMUNHA DEFENSIVA CONTRADITADA. QUEBRA DA PARIDADE DE ARMAS. PESSOA DENUNCIADA POR FATOS SEMELHANTES NO INQUÉRITO 3.980. INTERESSE NOTÓRIO NA RESOLUÇÃO DA CAUSA PENAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. 7. CORRUPÇÃO PASSIVA. DEMONSTRAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DO TIPO PENAL NAS OPORTUNIDADES ESPECIFICADAS. ATO DE OFÍCIO. ATUAÇÃO PARLAMENTAR E PARTIDÁRIA. APOIO POLÍTICO À NOMEAÇÃO OU À MANUTENÇÃO DE AGENTE EM CARGO PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DE TAL PROCEDER PARA A OBTENÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS INDEVIDAS. CONDENAÇÃO. 8. LAVAGEM DE CAPITAIS. 8.1. RECEBIMENTO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. ATIPICIDADE. 8.2. VANTAGEM INDEVIDA DEPOSITADA DE FORMA PULVERIZADA EM CONTAS-CORRENTES. CONDUTA TÍPICA. 8.3. DECLARAÇÃO À AUTORIDADE FAZENDÁRIA DE DISPONIBILIDADE MONETÁRIA INCOMPATÍVEL COM RENDIMENTOS REGULARMENTE PERCEBIDOS. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. 8.4. DOAÇÃO ELEITORAL. FORMA DE ADIMPLENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. INFRAÇÃO PENAL DE BRANQUEAMENTO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO. (...) 7. A configuração constitucional do regime presidencialista brasileiro confere aos parlamentares um espectro de poder que vai além da mera deliberação a respeito de atos legislativos. A participação efetiva de parlamentares nas decisões de governo, indicando quadros para o preenchimento de cargos no âmbito do poder executivo, é própria da dinâmica do referido regime, que exige uma coalizão para viabilizar a governabilidade. Tal dinâmica não é, em si, espúria, e pode possibilitar, quando a coalizão é fundada em consensos principiológicos éticos, numa participação mais plural na tomada de decisões usualmente a cargo do Poder Executivo. **Todavia, quando o poder do parlamentar de indicar alguém**

INQ 4436 / DF

para um determinado cargo, ou de lhe dar sustentação política para nele permanecer, é exercido de forma desviada, voltado à percepção de vantagens indevidas, há evidente mercadejamento da função pública. Na espécie, o conjunto probatório é sólido e demonstra o nexo causal entre o apoio político envidado por Nelson Meurer, na qualidade de integrante da cúpula do Partido Progressista (PP), para a indicação e manutenção de Paulo Roberto Costa na Diretoria de Abastecimento da Petrobras S/A, e o recebimento, de forma ordinária, de vantagens pecuniárias indevidas, configurando, nas oportunidades especificadas, de forma isolada ou com o auxílio de Nelson Meurer Júnior e Cristiano Augusto Meurer, o crime de corrupção passiva. (...)” (AP 996, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 29.5.2018 – destaquei)

Em outros casos análogos admitidos a processamento perante o Supremo Tribunal Federal, a proposta acusatória cuidou de narrar, submetendo tal circunstância ao contraditório judicial, a vinculação do cargo ou capital político dele decorrente com o ato de ofício objeto de ilícito mercadejamento, fato gerador de vantagens indevidas, conforme infere-se do quadro fático exposto no INQ 3.982, julgado em 7.3.2017; INQ 3.990, julgado em 14.3.2017; INQ 4.118, julgado em 8.5.2018; INQ 4.112, julgado em 22.8.2017; INQ 4.215, julgado em 3.12.2019, dentre outros, todos de minha relatoria.

No caso sob análise, no entanto, a narrativa acusatória não estabelece liame entre as funções públicas exercidas pelo denunciado Aécio Neves da Cunha à época em que delimitados os fatos supostamente delitivos e a possibilidade material de promover “*desentraves burocráticos relativos ao Projeto Madeira*” (fl. 1.618).

A denúncia até narra que, após determinado encontro entre o denunciado Aécio Neves da Cunha e representantes do Grupo Odebrecht, “*o IBAMA concedeu licença da instalação da Usina de Santo Antônio*” (fl. 1.618). No entanto, não há na peça acusatória qualquer descrição de eventual influência exercida por parte do denunciado sobre agentes públicos lotados no aludido instituto, ou em qualquer outro

INQ 4436 / DF

órgão público, lacuna que impede a escorreita constatação da alegada violação ao bem jurídico tutelado pela norma que se extrai do art. 317 do Código Penal, já que todo ato administrativo, no qual se enquadra a aludida licença, é dotado de presunção relativa de legalidade. Sem ao menos uma hipótese fática de que tal ato tenha sido emitido de forma viciada, constata-se que a narrativa acusatória não é apta à deflagração da ação penal, nos termos do art. 395, I, do Código de Processo Penal.

Constatada a inviabilidade da denúncia no tocante aos fatos que corresponderiam ao delito previsto no art. 317 do Código Penal, fica prejudicado o processamento da pretensão punitiva no que diz respeito aos fatos que, em tese, amoldam-se ao crime de lavagem de dinheiro.

Nada obstante autônomo em relação ao delito antecedente, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei n. 9.613/1998, no caso em tela o delito de lavagem de dinheiro é atribuído aos denunciados em razão de supostas ações subsequentes ao recebimento de vantagens indevidas decorrentes do crime de corrupção passiva.

O mesmo preceito legal estabelece como requisito ao processamento do delito de lavagem de dinheiro a instrução da denúncia com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, a qual, como visto, carece de descrição fática apta à deflagração da ação penal.

Portanto, reunidas na mesma denúncia as acusações do delito antecedente e do crime de lavagem de capitais, o juízo de inépcia da denúncia em relação ao primeiro prejudica a análise da justa causa no tocante ao segundo, diante da impossibilidade de aferição da ocorrência do crime de corrupção passiva.

3. Ausência de justa causa apontada de forma superveniente pela Procuradoria-Geral da República.

Por meio de peça juntada aos autos em 8.8.2022, o Procurador-Geral da República, após a declaração de suspeição da Vice-Procuradora-Geral da República que até então representava o órgão acusatório (Doc. 290), manifestou-se *“favoravelmente ao pleitos defensivos, a fim de que seja rejeitada*

INQ 4436 / DF

a denúncia, com fundamento na ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP)”
(Doc. 289, fl. 17).

Trago à colação os argumentos declinados na peça ministerial, cujo acolhimento culminaria na rejeição da denúncia ofertada pelo próprio órgão, em alinhamento às teses defensivas:

“(…)

A denúncia está baseada:

1) nos termos das colaborações premiadas de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, HENRIQUE SERRANO DO PRADO VALLADARES, OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, ROGÉRIO NORA DE SÁ, FLÁVIO GOMES MACHADO FILHO (fl. 3.600), FLÁVIO DAVID BARRA (fls. 3.600 e 3.632) e MARIA CLARA CHUFF SOARES (fls. 3.615 e 3.616);

2) nas declarações de HILBERTO MASCARENHAS FILHO, MARIA LÚCIA TAVARES (FL. 3.608), FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA (FL. 3.609), VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO (FL. 3.610), AÉCIO NEVES DA CUNHA (FL. 3.622), OLÍVIO RODRIGUES JÚNIOR (FL. 3.624), ENRICO VIEIRA MACHADO (FL. 3.628), DIMAS FABIANO TOLEDO (FL. 3.631) E ALEXANDRE ACCIOLY ROCHA (fl. 3.632);

3) documentos fornecidos pelos colaboradores, entre os quais:

3.1) planilhas internas da Odebrecht (fl. 3.608); e

3.2) e-mails fornecidos pelo colaborador (fls. 3.617/3.621 e 3.635/3.638);

A exordial oferecida pelo MPF nestes autos tem como elemento probatório central os depoimentos dos colaboradores MARCELO BAHIA ODEBRECHT (Termo de Depoimento nº 24), HENRIQUE SERRANO DO PRADO VALLADARES (Termos de Depoimento nº 01 e 02 - já falecido), OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, ROGÉRIO NORA DE SÁ, FLÁVIO GOMES MACHADO FILHO, FLÁVIO DAVID BARRA e MARIA CLARA CHUFF SOARES.

Ocorre que a reforma legislativa operada pelo chamado Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), que acrescentou o § 16,

INQ 4436 / DF

inciso II, ao artigo 4º da Lei 12.850/2013, introduziu a impossibilidade de que seja recebida a denúncia (ou a queixa-crime) com base exclusivamente nas declarações do colaborador.

Esse tema estava sujeito a entendimentos divergentes no Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que parte dos Ministros admitiam o recebimento da denúncia fundada exclusivamente nas declarações do colaborador; outra parte, não.

Com a mudança legislativa, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou-se, de forma unânime, no sentido de que a mera palavra do colaborador e os elementos de informação apresentados por eles não seriam suficientes para o recebimento da denúncia.

(...)

Considerando o novo entendimento jurisprudencial, tem-se óbice ao Ministério Público Federal para o reconhecimento da justa causa, hipótese legal de rejeição da denúncia (art. 395, III, do CPP)” (Doc. 289, fls. 9-13)

Nada obstante o compromisso constitucional do Ministério Público com a ordem jurídica, função cujo exercício exige de seus órgãos altruísmo e imparcialidade, nota-se que a alteração legislativa que motivou o alinhamento da estratégia acusatória aos pleitos defensivos precede ao oferecimento da própria denúncia cuja viabilidade é objeto da presente prestação jurisdicional.

Com efeito, as alterações legislativas promovidas pelo denominado Pacote Anticrime, como ficou conhecida a Lei n. 13.964/2019, dentre as quais a vedação ao recebimento da denúncia com base exclusivamente em declarações do colaborador da justiça, prevista no art. 4º, § 16, II, da Lei n. 12.850/2013, encontram-se em vigor no ordenamento jurídico desde 23.1.2020. A denúncia foi protocolada em 4.5.2020 (fl. 1.576), razão pela qual a análise da viabilidade da pretensão punitiva já encontrava-se submetida aos efeitos da aludida reforma legislativa, não constituindo-se fato novo que justifique sua invocação apenas 2 (dois) anos após

INQ 4436 / DF

deflagrados os atos processuais necessários a viabilizar a ampla defesa e o contraditório constitucionalmente assegurados aos denunciados.

Cuidando-se de ônus do órgão acusatório, a viabilidade da denúncia deve ser aferida a partir dos elementos de informação produzidos na fase pré-processual, os quais, com exceção das declarações extraídas da PET 8.482, não foram alterados no decorrer do processamento inaugural da pretensão punitiva.

Não é crível, considerada a temeridade do ato, que o órgão acusatório tenha imputado graves fatos delituosos a agente público detentor de foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal com base, apenas e tão somente, em declarações prestadas por colaboradores da justiça, em ofensa direta a dispositivo de lei em vigor.

Tal comportamento destoa de compromissos assumidos pela República Federativa do Brasil perante a comunidade internacional no que diz respeito ao enfrentamento da corrupção, em especial o expresso no artigo 36 da Convenção de Mérida, promulgada pelo Decreto n. 5.687/2006, assim redigido:

“Cada Estado Parte, de conformidade com os princípios fundamentais de seu ordenamento jurídico, se certificará de que dispõe de um ou mais órgãos ou pessoas especializadas na luta contra a corrupção mediante a aplicação coercitiva da lei. Esse(s) órgão(s) ou essa(s) pessoa(s) gozarão da independência necessária, conforme os princípios fundamentais do ordenamento jurídico do Estado Parte, para que possam desempenhar suas funções com eficácia e sem pressões indevidas. Deverá proporcionar-se a essas pessoas ou ao pessoal desse(s) órgão(s) formação adequada e recursos suficientes para o desempenho de suas funções”.

E consideradas a gravidade e potencial de dano de uma acusação manifestamente infundada, desde 3.1.2020, quando entrou em vigor a Lei n. 13.869/2019, o ordenamento jurídico prevê sanção criminal ao ato de deflagração de perseguição penal sem justa causa fundamentada,

INQ 4436 / DF

cuidando-se de conduta tipificada no seu art. 30.

Todavia, conforme já consignado, tendo em vista que a peça acusatória, como formulada às fls. 1.576-1.625, padece do vício de inépcia, requisito que precede a análise da justa causa à deflagração da ação penal, não há espaço, diante da inutilidade da prestação jurisdicional, à avaliação da idoneidade dos elementos de informação que instruem a pretensão punitiva, ficando prejudicada a manifestação juntada pela Procuradoria-Geral da República no Doc. 289.

4. Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 395, I, do Código de Processo Penal, **rejeito a denúncia.**

É como voto.

28/11/2022**PLENÁRIO****INQUÉRITO 4.436 DISTRITO FEDERAL**

RELATOR	: MIN. EDSON FACHIN
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INVEST.(A/S)	: AECIO NEVES DA CUNHA
ADV.(A/S)	: ALBERTO ZACHARIAS TORON
INVEST.(A/S)	: DIMAS FABIANO TOLEDO
ADV.(A/S)	: MARCO MOURA E OUTRO(A/S)
INVEST.(A/S)	: ALEXANDRE ACCIOLY ROCHA
ADV.(A/S)	: LIVIA NOVAK DE ASSIS GONCALVES
ADV.(A/S)	: JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA
ADV.(A/S)	: RODRIGO NASCIMENTO DALL ACQUA
ADV.(A/S)	: ROGERIO COSTA TEIXEIRA DA SILVA
INVEST.(A/S)	: ÊNIO AUGUSTO PEREIRA E SILVA
ADV.(A/S)	: FERNANDO MAXIMILIANO NETO
ADV.(A/S)	: RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH
ADV.(A/S)	: FELIPE FERNANDES DE CARVALHO
ADV.(A/S)	: THAINAH MENDES FAGUNDES
INVEST.(A/S)	: MARCELO BAHIA ODEBRECHT
ADV.(A/S)	: IGOR MARQUES PONTES E OUTRO(A/S)

VOTO-VOGAL

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: O Ministério Público Federal ofereceu denúncia, em 4 de maio de 2020, contra Aécio Neves da Cunha, Deputado Federal, Dimas Fabiano Toledo, Alexandre Accioly Rocha, Marcelo Bahia Odebrecht e Ênio Augusto Pereira Silva.

Segundo narra, Aécio Neves da Cunha, na qualidade de Governador do Estado de Minas Gerais e de Senador da República, no período compreendido entre 9 de janeiro de 2009 e 28 de fevereiro de 2010, solicitou e recebeu, por meio do denunciado Dimas Fabiano Toledo, vantagens indevidas no valor de R\$ 28.200.000,00 (vinte e oito milhões e duzentos mil reais) bem como R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos

INQ 4436 / DF

mil reais), pagos no exterior em conta mantida por *offshore*, de titularidade do denunciado Alexandre Accioly Rocha, perfazendo o total de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) em propina.

Em consequência, o Ministério Público imputou aos denunciados o cometimento dos seguintes crimes: Aécio Neves da Cunha, corrupção passiva – art. 317, § 1º c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, por 22 (vinte e duas) vezes, em concurso formal impróprio com o delito de lavagem de dinheiro, descrito no art. 1º, § 1º, II, da Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998, na forma do § 4º do art. 1º do mesmo diploma legal; Dimas Fabiano Toledo, corrupção passiva, na forma do art. 29 do Código Penal, por 22 (vinte e duas) vezes em continuidade delitiva – art. 71 do Código Penal; Alexandre Accioly Rocha, corrupção passiva, na forma do art. 29 do Código Penal; Marcelo Bahia Odebrecht, corrupção ativa – art. 333 do Código Penal, por 22 (vinte e duas vezes) em continuidade delitiva e concurso formal impróprio com o de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º, § 1º, II, da Lei n. 9.613/1998, na forma do § 4º do art. 1º do mesmo diploma legal; Ênio Augusto Pereira da Silva (corrupção ativa, por 21 (vinte e uma) vezes em continuidade delitiva e concurso formal impróprio com o crime de lavagem de dinheiro, na forma do § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998).

A Procuradoria-Geral da República alega, ainda, que o acusado Aécio Neves da Cunha, com o auxílio de Dimas Fabiano Toledo, recebeu R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) da Construtora Andrade Gutierrez, sociedade empresária integrante do consórcio formado também pelo Grupo Odebrecht e atuante nos projetos relacionados à exploração do potencial energético do Rio Madeira. Para ocultar e dissimular a origem do mencionado valor, a Construtora Andrade Gutierrez celebrou um contrato de investimento fictício com a *holding* AALU Participações e Investimentos, na qual figura como sócio o denunciado Alexandre Accioly Rocha, amigo pessoal de Aécio Neves da Cunha.

INQ 4436 / DF

Em razão desses fatos, a acusação atribuiu aos denunciados, Aécio Neves da Cunha, Dimas Fabiano Toledo e Alexandre Accioly Rocha, por duas vezes, a prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro (Lei n. 9.613/1998, art. 1º).

Em manifestação apresentada em 8 de agosto de 2022 (eDoc 290), diante da nova redação do art. 4º, § 16, II, da Lei n. 12.850/2013, o Procurador-Geral da República reconsiderou o pedido contido na denúncia e requereu o acolhimento das pretensões defensivas “a fim de que seja rejeitada a denúncia, com fundamento na ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP), ressalvado o surgimento de novas provas nos termos do art. 18 do CPP)” (fl. 17).

É o relato do essencial. Adoto, no mais, o relatório elaborado pelo ministro Edson Fachin.

Inicialmente, pedindo *venia* ao eminente Relator, penso que a denúncia não é inepta.

O art. 41 do Código de Processo Penal dispõe que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou os esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

A exigência de que os fatos sejam descritos com todas as suas circunstâncias tem como fundamento a necessidade de assegurar ao acusado o exercício do contraditório e da ampla defesa, participando ativamente do processo de convencimento do juiz. Essas garantias delineiam o devido processo legal em acepção substantiva, e não apenas formal (CF/1988, art. 5º, LIV).

INQ 4436 / DF

Assim, o acusado poderá se contrapor de modo efetivo às imputações que lhe são feitas e contribuir decisivamente para a formação do provimento jurisdicional que colocará termo à lide penal.

A presente denúncia atende ao referido comando legal, uma vez que do exame de seu teor se extrai a descrição dos fatos imputados a cada um dos acusados, com suas circunstâncias e suficiente especificidade, em ordem a afastar o vício formal apontado. Senão vejamos:

III.2. Da articulação com outros políticos no interesse do consórcio formado pela ODEBRECHT e pela Construtora Andrade Gutierrez para a construção dos Projetos no Rio Madeira.

Após o leilão da Usina Hidrelétrica (UHE) Santo Antônio, as empresas do consórcio enfrentaram embates regulatórios e protestos ambientais, causando uma série de embaraços ao grupo investidor formado por ODEBRECHT, ANDRADE GUTIERREZ, CEMIG, FURNAS e FIPE.

No intuito de agilizar a emissão da licença de instalação da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira, e dar início às obras, bem como na expectativa de interferência junto ao governo federal para anulação da adjudicação da obra referente à Usina Hidrelétrica de Jirau, MARCELO ODEBRECHT, de forma livre e consciente e em unidade de desígnios com HENRIQUE SERRANO DO PRADO VALLADARES, prometeu a AÉCIO NEVES vantagem indevida para que o político interviesse a fim de garantir e favorecer os interesses privados da CEMIG, sócia nos projetos de Santo Antônio e de Jirau, e posteriormente consumou a oferta de propina, efetuando o pagamento de R\$ 65.000.000,00 – sessenta e cinco milhões de reais, custo rateado entre a ODEBRECHT e a ANDRADE GUTIERREZ por meio das pessoas indicadas pelos operadores de AÉCIO NEVES (fls. 1.580-1.581).

[...]

[...] As tratativas para a concessão dos Projetos no Rio

INQ 4436 / DF

Madeira tiveram início em 2000, e ocorreram, de forma frequente e intensa entre DIMAS TOLEDO, representando AÉCIO NEVES, e HENRIQUE VALLADARES, representando o Grupo ODEBRECHT. Após se sagrar vencedora da licitação para construção da UHE de Santo Antônio, no Rio Madeira, e ter perdido a licitação no Projeto Jirau, somada à demora na concessão da licença de instalação da Usina de Santo Antônio, os executivos do Grupo ODEBRECHT procuraram novamente AÉCIO NEVES para operar com outros parlamentares os interesses do consórcio formado pela ODEBRECHT e a Construtora ANDRADE GUTIERREZ.

A estabilidade do relacionamento existente entre AÉCIO NEVES e o Grupo ODEBRECHT restou comprovada nas investigações e demonstra uma relação de confiança, alcançada ao longo do tempo e em razão da atuação de AÉCIO NEVES em vários momentos de sua carreira política ou no exercício de cargos de gestão em benefício ou no interesse do Grupo e, assim, a contraprestação pecuniária por atos por este praticado em benefício dos corruptores não depende de imediata retribuição da vantagem indevida, que pode ocorrer antes ou até mesmo tempos após a sua atuação em prol dos interesses do grupo econômico.

Assim, os fatos imputados nesta denúncia caracterizam corrupção da função pública. De um lado, AÉCIO NEVES recebeu representantes da empreiteira ODEBRECHT; em resposta, disse que DIMAS TOLEDO iria procurá-los, demonstrando disposição em beneficiar o consórcio formado pela ODEBRECHT e a Construtora ANDRADE GUTIERREZ em razão do cargo que ocupava (ato de ofício em potencial) e por ser um político influente no cenário nacional. Assim, aceitou promessa de vantagem indevida para operar com outros parlamentares os interesses do consórcio formado pela ODEBRECHT e a Construtora ANDRADE GUTIERREZ.

Na sequência, promoveu desentrelaçamentos burocráticos relativos ao Projeto Madeira (Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e de Jirau) – valendo-se da condição de Governador de

INQ 4436 / DF

Minas Gerais e do cargo de Senador -, fazendo com que o andamento de processos administrativos, licenças e autorizações de interesse da ODEBRECHT tivesse tramitação rápida e sem óbices. De fato, após esse encontro, o IBAMA concedeu licença da instalação da Usina de Santo Antônio.

As investigações revelaram que as tratativas entre AÉCIO NEVES e os executivos do Grupo ODEBRECHT não eram pontuais nem recentes. Havia já uma relação de confiança, própria da prática sistêmica de esquemas sofisticados de corrupção, resultando daí que a função pública estava sempre à disposição, sendo que os delitos se renovavam ao longo do tempo a cada contato (promessa de vantagem, com a correlata aceitação: sinalagma delituoso).

Nesta sistemática, consumaram-se os crimes imputados a AÉCIO NEVES, praticados em coautoria com DIMAS TOLEDO, vez que o primeiro ocupava uma função pública (ex-governador e ex-senador) e em razão dela aceitou e recebeu promessa de vantagem indevida, inclusive quando já no exercício do cargo de Senador.

O propósito dos executivos da ODEBRECHT, ao interagirem com AÉCIO NEVES e DIMAS TOLEDO, era de indevida utilização da função pública de AÉCIO NEVES, em uma clara manutenção ou renovação de um esquema de corrupção que se prolongava no tempo e funcionava como modo de perpetuação do poder (econômico/corruptores e político/corrompidos) e, no caso concreto, atender aos interesses do consórcio formado pela ODEBRECHT e pela Construtora ANDRADE GUTIERREZ.

(Fls. 1617-1619 – grifei)

Segundo consta da peça acusatória, a fim de agilizar a emissão da licença de instalação da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira, e dar início às obras, bem assim com a expectativa de interferência junto ao Governo Federal para anular a adjudicação da obra concernente à Usina Hidrelétrica de Jirau, Marcelo Odebrecht, com o apoio de Henrique Serrano do Prado Valladares, prometeu a Aécio Neves

INQ 4436 / DF

vantagem indevida para que este interviesse no sentido de favorecer os interesses privados da Cemig, sócia nos projetos de Santo Antônio e de Jirau.

O Ministério Público ressaltou que Aécio Neves da Cunha, a pedido dos agentes corruptores e depois de solicitar vantagem indevida, “promoveu desentranhas burocráticas relativos ao Projeto Madeira (Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e de Jirau) – valendo-se da condição de Governador de Minas Gerais e do cargo de Senador”.

Na lição de Luiz Regis Prado¹, lê-se que:

o ato de ofício objeto do delito de corrupção passiva **não deve restar desde o início determinado**, ou seja, **não é necessário que no momento em que o funcionário solicita ou recebe a vantagem o ato próprio de suas funções esteja individualizado em todas as suas características. Basta apenas que se possa deduzir com clareza qual a classe de atos em troca dos quais se solicita ou se recebe a vantagem indevida** – isto é, a natureza do ato objeto da corrupção.

(Grifei)

Assim, a verificação individualizada dos atos que teriam materializado os “[...] desentranhas burocráticas relativos ao Projeto Madeira (Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e de Jirau)” constitui, considerando a atual fase da persecução penal, questão situada na aferição do substrato probatório mínimo a conferir justa causa para o recebimento da denúncia.

Superado o vício formal da denúncia apontado pelo Ministro Relator, penso, no entanto, diante do teor da nova redação do art. 4º, § 16, II, da Lei n. 12.850/2013, que, no caso, não há justa causa para o

1 PRADO, Luiz Regis. *Curso de direito penal brasileiro: parte geral e parte especial*. 18. ed. Forense, 2020. p. 1156.

INQ 4436 / DF

recebimento da denúncia, na linha do que consignado pelo Ministério Público, *dominus litis* da ação penal. Confira-se:

A exordial oferecida pelo MPF nestes autos tem como elemento probatório central os depoimentos dos colaboradores MARCELO BAHIA ODEBRECHT (Termo de Depoimento nº 24), HENRIQUE SERRANO DO PRADO VALLADARES (Termos de Depoimento nº 01 e 02 - já falecido), OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, ROGÉRIO NORA DE SÁ, FLÁVIO GOMES MACHADO FILHO, FLÁVIO DAVID BARRA e MARIA CLARA CHUFF SOARES.

Ocorre que a reforma legislativa operada pelo chamado Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), que acrescentou o § 16, inciso II, ao artigo 4º da Lei 12.850/2013, introduziu a impossibilidade de que seja recebida a denúncia (ou a queixa-crime) com base exclusivamente nas declarações do colaborador.

Esse tema estava sujeito a entendimentos divergentes no Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que parte dos Ministros admitiam o recebimento da denúncia fundada exclusivamente nas declarações do colaborador; outra parte, não.

Com a mudança legislativa, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou-se, de forma unânime, no sentido de que a mera palavra do colaborador e os elementos de informação apresentados por eles não seriam suficientes para o recebimento da denúncia.

É dizer, as declarações de agentes colaboradores, desacompanhadas de razoáveis elementos de corroboração, não possuem aptidão para fundamentar o recebimento da denúncia, consoante o disposto no art. 4º, § 16, da Lei n. 12.850/2013.

Nesse sentido, cito, a título de precedentes, as seguintes ementas de

INQ 4436 / DF

acórdãos do Supremo:

[...]

3. Se os depoimentos do réu colaborador, **sem outras provas minimamente consistentes de corroboração, não podem conduzir à condenação, também não podem autorizar a instauração da ação penal, por padecerem da presunção relativa de falta de fidedignidade.**

4. A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, tem aptidão para autorizar a deflagração da investigação preliminar, visando adquirir coisas materiais, traços ou declarações dotadas de força probatória. Essa, em verdade, constitui sua verdadeira vocação probatória.

(Inq 3.994, Segunda Turma, Redator do acórdão o ministro Dias Toffoli – grifos nossos)

PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. ARQUIVAMENTO PELO RELATOR EM CASO DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ART. 231, §4º, DO RISTF. ART. 654, §2º, CPP. COLABORAÇÃO PREMIADA. NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO MÍNIMA DAS DECLARAÇÕES. FALTA DE SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO PARA PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PRAZO RAZOÁVEL. CONSTRANGIMENTO MANIFESTAMENTE ILEGAL. 1. Na forma do art. 231, §4º, “e”, do Regimento Interno do STF (RISTF) e do art. 654, §2º, do CPP, o Relator deve determinar o arquivamento do inquérito quando verificar a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade e/ou nos casos em que foram descumpridos os prazos para a instrução. Trata-se de dispositivo que possibilita, expressamente, o controle das investigações pelo Poder Judiciário que atua, nesta fase, na condição de garantidor dos direitos fundamentais dos investigados; 2. **Os precedentes do STF assentam que as declarações de colaboradores não são aptas a fundamentar juízo condenatório, mas suficientes dar início a investigações.**

INQ 4436 / DF

Contudo, tais elementos não podem legitimar investigações indefinidas, sem que sejam corroborados por provas independentes. 3. A EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º. LXXVIII). Conforme a doutrina, esta norma deve ser projetada também para o momento da investigação. As Cortes Internacionais adotam três parâmetros: a) a complexidade do caso; b) a atividade processual do interessado; c) a conduta das autoridades judiciárias. No caso de inquéritos em tramitação perante o STF, os arts. 230-C e 231 do RISTF estabelecem os prazos de 60 dias para investigação e 15 dias para oferecimento da denúncia ou arquivamento, com possibilidade de prorrogação (art. 230-C, §1º, RISTF). 4. Caso em que inexistem indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva, mesmo após 15 meses de tramitação do inquérito. **Declarações contraditórias e destituídas de qualquer elemento independente de corroboração. Apresentação apenas de elementos de corroboração produzidos pelos próprios investigados.** Arquivamento do inquérito, na forma do art. 21, XV, “e”, art. 231, §4º, “e”, ambos do RISTF, e art. 18 do CPP.

(Inq 4.419, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, *DJe* de 23 de novembro de 2018 – grifei)

Do exposto, acompanho o Sua Excelência o Ministro Relator, embora por fundamentação diversa, a fim de que, na linha da manifestação apresentada pelo Ministério Público, seja rejeitada a denúncia, em virtude da ausência de justa causa (CPP, art. 395, III), ressalvada a possibilidade de surgimento de novas provas, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal.

É como voto.

28/11/2022

PLENÁRIO

INQUÉRITO 4.436 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	: MIN. EDSON FACHIN
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INVEST.(A/S)	: AECIO NEVES DA CUNHA
ADV.(A/S)	: ALBERTO ZACHARIAS TORON
INVEST.(A/S)	: DIMAS FABIANO TOLEDO
ADV.(A/S)	: MARCO MOURA E OUTRO(A/S)
INVEST.(A/S)	: ALEXANDRE ACCIOLY ROCHA
ADV.(A/S)	: LIVIA NOVAK DE ASSIS GONCALVES
ADV.(A/S)	: JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA
ADV.(A/S)	: RODRIGO NASCIMENTO DALL ACQUA
ADV.(A/S)	: ROGERIO COSTA TEIXEIRA DA SILVA
INVEST.(A/S)	: ÊNIO AUGUSTO PEREIRA E SILVA
ADV.(A/S)	: FERNANDO MAXIMILIANO NETO
ADV.(A/S)	: RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH
ADV.(A/S)	: FELIPE FERNANDES DE CARVALHO
ADV.(A/S)	: THAINAH MENDES FAGUNDES
INVEST.(A/S)	: MARCELO BAHIA ODEBRECHT
ADV.(A/S)	: IGOR MARQUES PONTES E OUTRO(A/S)

VOTO

A Senhora Ministra Rosa Weber: 1. Trata-se de denúncia oferecida contra o Deputado Federal AÉCIO NEVES DA CUNHA, bem assim contra DIMAS FABIANO TOLEDO, ALEXANDRE ACCIOLY ROCHA, ÊNIO AUGUSTO PEREIRA E SILVA e MARCELO BAHIA ODEBRECHT, pela suposta prática dos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

Colho da peça acusatória:

“No período compreendido entre 09/01/2009 e 28/02/2010, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, mais precisamente na Rua Visconde de Pirajá, 414, sala 810, com vontade livre e

INQ 4436 / DF

consciente, AÉCIO NEVES solicitou e recebeu, em 21 (vinte e uma) oportunidades, para si, indiretamente, por meio do assessor DIMAS TOLEDO, vantagens indevidas de R\$ 28.200.000.000,00 (vinte e oito milhões e duzentos reais) (sic), em razão das funções exercidas pelo primeiro. Por sua vez, DIMAS TOLEDO, ciente da condição pública de AÉCIO NEVES e da origem e natureza ilícitas dos valores, recebeu, em coautoria com o então Senador e em benefício dele, essas 21 (vinte e uma) entregas de R\$ 28.200.000,00 (vinte e oito milhões e duzentos mil reais) em vantagens indevidas no Rio de Janeiro/RJ. Além desses repasses, outro valor, de R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), foi pago no exterior em favor de AÉCIO, em razão de seu cargo, por meio da *offshore* de ALEXANDRE ACCIOLY, a EMBERCY SERVICES LIMITED - totalizando-se R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

MARCELO BAHIA ODEBRECHT e ÊNIO AUGUSTO PEREIRA E SILVA prometeram a AÉCIO NEVES e depois pagaram esses R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a fim de comprar o apoio do parlamentar nas causas de interesse do grupo ODEBRECHT, notadamente (i) intermediação para agilizar a emissão da licença de instalação da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio e dar início às obras; e (ii) intermediação para reverter o resultado tido como ilegal pelo Grupo no certame de UHE Jirau, efetuando pagamento da referida quantia por meio das pessoas indicadas pelo operador de AÉCIO NEVES.

Além do valor acima de R\$ 30.000.000,00 da ODEBRECHT, outro pagamento (propina) ocorreu. Após as tratativas entre MARCELO ODEBRECHT e AÉCIO NEVES, a Construtora ANDRADE GUTIERREZ (AG) pagou ao parlamentar R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais). Para ocultar e dissimular a natureza e a origem desse segundo valor, foi firmado um contrato fictício entre Construtora ANDRADE GUTIERREZ e a Holding AALU PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO, da qual é sócio ALEXANDRE ACCIOLY, amigo pessoal de AÉCIO NEVES.

Assim, ALEXANDRE ACCIOLY recebeu, por meio de

INQ 4436 / DF

celebração de contrato fictício e por *offshore*, no interesse de AÉCIO NEVES, em 2 (duas) oportunidades - R\$ 1.800.000,00 da ODEBRECHT e R\$ 35.000.000,00 da AG -, vantagens indevidas e, juntamente com AÉCIO NEVES e DIMAS TOLEDO, promoveu a lavagem dos capitais recebidos pelo então Senador, ocultando e dissimulando a natureza, origem, localização e propriedade de tais recursos, provenientes da infração penal de corrupção passiva.”

A Defesa de todos os codenunciados – ressalva feita à do agente colaborador MARCELO BAHIA ODEBRECHT – pugnou, em suas respectivas respostas à acusação, pela integral rejeição da denúncia, apoiando-se, em linhas gerais, na alegação de inépcia da peça acusatória, bem como na suposta falta de justa causa para a persecução penal.

Em sua derradeira manifestação nos autos, datada de 08.8.2022, a Procuradoria-Geral da República, alterando sua compreensão inicial dos fatos exposta na denúncia, passou a alinhar-se à tese defensiva, para defender a formulação de um juízo negativo de admissibilidade da imputação *sub examine*, porque unicamente fundada, segundo se alega, em declarações e documentos unilaterais emanados de colaboradores da justiça (eDoc 289).

2. Feito esse breve relato, digo que acompanho, no caso, a conclusão adotada pelo Ministro Relator, para o fim de rejeitar a presente denúncia, sem aderir, no entanto, aos fundamentos expostos por Sua Excelência no que diz com os requisitos necessários à caracterização, no plano da tipicidade penal, do delito de corrupção passiva.

É que tenho defendido, na linha da jurisprudência firmada no âmbito da Primeira Turma desta Suprema Corte, que o delito inscrito no art. 317, *caput*, do Código Penal apenas exige, para a sua configuração típica, o **nexo causal** entre a **vantagem indevida** (solicitada, recebida ou prometida e aceita) e a **função pública** exercida, sem que necessária a

INQ 4436 / DF

demonstração do mesmo nexo entre a **solicitação** (ou o **recebimento** ou a **aceitação de promessa**) e o **ato de ofício** esperado pelo agente corruptor, seja ele lícito ou ilícito.

Dito de outra maneira: não é necessário estabelecer uma **subsunção precisa** entre *um específico* ato de ofício e as vantagens indevidas, mas sim *uma relação causal* entre as atribuições do funcionário público – **inclusive as decorrentes da praxe administrativa** – e o recebimento da contrapartida ilícita (*v.g.*, AP 695, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 12.12.2016). Nesse sentido:

“DEPUTADO FEDERAL. OPERAÇÃO SANGUESSUGA. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. QUADRILHA E CRIMES LICITATÓRIOS. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATIPICIDADE. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. COLABORAÇÃO PREMIADA. CORROBORAÇÃO DAS PROVAS OBTIDAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO.

(...)

3. Corrupção passiva. Desimportante seja a vantagem indevida contraparte à prática de ato funcional lícito ou ilícito. O ato de ofício não é elementar do tipo (artigo 317 do CP), apenas causa de aumento da pena (§ 1º do mesmo dispositivo legal). Necessário o nexo causal entre a oferta (ou promessa) de vantagem indevida e a função pública do agente. **Corrupção passiva evidenciada diante do recebimento direto e indireto de vantagens financeiras sem explicação causal razoável.** Inferência de liame entre o recebimento e o exercício do mandato parlamentar, e, ainda, por meio da prática de atos funcionais dirigidos ao responsável pelo pagamento da propina.

(...)”

(AP 694, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 31.8.2017)

INQ 4436 / DF

Não por outro motivo, aliás, esta Suprema Corte – no exame de admissibilidade da denúncia oferecida nos autos do Inq 4.506 – rejeitou a tese defensiva de inépcia da inicial, então arguida ao fundamento de que atípico o fato narrado como crime de corrupção passiva, dada a ausência de descrição, no libelo acusatório, do ato de ofício eventualmente mercadejado pelo acusado. Reproduzo, por sua clareza, excerto do voto condutor do acórdão em causa, da lavra do Min. ROBERTO BARROSO (destaques nossos):

“23. Mesmo diante desses indícios de autoria e materialidade, as defesas alegam que a denúncia seria inepta e o fato narrado atípico, na medida em que a peça acusatória não faria qualquer referência a ‘ato de ofício’ praticado ou esperado da parte do Senador (...). O argumento não convence.

24. O crime de corrupção passiva está assim tipificado no art. 317 do Código Penal:

(...)

25. Da leitura do tipo penal não decorre nenhuma exigência da prática de ‘ato de ofício’ – ou sequer de sua indicação – para a caracterização da figura básica do delito, prevista no *caput*: o crime ocorreria com a mera solicitação e/ou recebimento de vantagem – ou aceitação de sua promessa – em razão da função pública. A eventual prática – ou omissão indevida – do ato de ofício consubstancia hipótese de aumento de pena, prevista no § 1º do art. 317. Basta que se compare a redação do crime de corrupção ativa (CP, art. 333), no qual o tipo penal é explícito em afirmar que o oferecimento ou promessa de vantagem indevida a funcionário público deve ser voltado a ‘determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício’.

(...)

29. Essa nova visão jurisprudencial – que rejeita uma perspectiva rigorosamente sinalagmática da corrupção – é claramente mais adequada para a proteção da probidade administrativa e para a repressão do ilícito. **A exigência de**

INQ 4436 / DF

indicação de um ato concreto para a caracterização do delito de corrupção – além de ser contrária, como visto, ao texto expresso da lei – afasta da punição as manifestações mais graves da violação à função pública: o guarda de trânsito que pede dinheiro para deixar de aplicar uma multa seria punível, mas o senador que vende favores no exercício do seu mandato passaria impune.”

Confira-se, ainda, no que sobreleva, trechos da ementa de referido julgado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E TENTATIVA DE OBSTRUÇÃO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

(...)

7. Para a aptidão de imputação de corrupção passiva, **não é necessária a descrição de um específico ato de ofício, bastando uma vinculação causal entre as vantagens indevidas e as atribuições do funcionário público**, passando este a atuar não mais em prol do interesse público, mas em favor de seus interesses pessoais.

(...)

III. CONCLUSÃO

11. Rejeição das preliminares e recebimento integral da denúncia.”

(Inq 4.506, Red. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 04.9.2018 – destaquei)

Na experiência do **direito norte-americano**, vale registrar, *“As leis e casos de corrupção política deixam alguns princípios dessa área claros (...). O acordo entre o funcionário público e a pessoa que oferece suborno não precisa explicitar quais pagamentos vinculam específicos atos desse funcionário. Ao contrário, é suficiente que o funcionário público tenha entendido que era dele ou dela esperado o exercício de alguma influência em favor daquele*

INQ 4436 / DF

que paga o suborno caso tais oportunidades surgissem (United States v. Abbey, 560 F.3d 513, 518 (6th Cir. 2009); accord United States v. Jefferson, 674 F.3d 332, 358-59 (4th Cir. 2012); Ryan v. United States, 688 F.3d 845, 852 (7th Cir. 2012); United States v. Ganim, 510 F.3d 134, 147 (2d Cir. 2007). US v. Terry , (6th Cir. 2013)".(**The Honest Services of Public Officials** (Criminal Law Series) (English Edition)" by LandMark Publications. Kindle: 2015, posição 2156) (tradução livre – destaques nossos). **No original:** *"The political-corruption statutes and cases make a few principles in this area clear (...). The agreement between the public official and the person offering the bribe need not spell out which payments control which particular official acts. Rather, "it is sufficient if the public official understood that he or she was expected to exercise some influence on the payor's behalf as opportunities arose"*.

Tal compreensão mostra-se inteiramente albergada, no ambiente jurídico doméstico, pelo preceito primário de incriminação descrito no art. 317, *caput*, do Código Penal brasileiro, que proscreve a seguinte conduta:

"Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
(Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional."

Com efeito, se o agente público, agindo com consciência e voluntariedade, aceita receber dinheiro de determinada sociedade privada, cômico de que se acha insinuado, em aludido pagamento, o

INQ 4436 / DF

propósito empresarial de obter, como contrapartida, dividendos funcionais futuros – **se e quando tais ocasiões surgirem** –, parece-me inquestionável que tal vantagem foi oferecida e paga **em razão da função**, consumando-se, por isso mesmo, o *delicta in officio* punido pelo art. 317, *caput*, do Código Penal.

É dizer, presente cenário fático no qual a autoridade concorda em acumular vantagens pecuniárias subsidiadas pelo *extraneus*, ciente de que este último age visando à obtenção de favores futuros, ainda que não especificados na ocasião em que selada a espúria aliança, estará configurado, a meu sentir, o delito de corrupção passiva.

Essa percepção da matéria, longe de transgredir a função garantidora do tipo, é a que guarda maior fidelidade não apenas ao texto da lei penal, mas, também, ao bem jurídico por ela tutelado, que protege, sobretudo, a saúde moral da administração pública, com vistas ao resguardo de sua confiança e respeitabilidade, bem como o (correto) funcionamento da máquina administrativa em prol dos interesses da sociedade (STOCO, Rui *et al.* *Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência*. Coordenação de Alberto Silva Franco e Rui Stoco. 8ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2007, p. 1.465).

Daí por que me parece inaceitável, *data maxima venia*, a leitura – de todo desautorizada, segundo penso, pelo tipo penal em apreço (art. 317, *caput*, do CP) – de que constituiria mero indiferente penal a conduta (praticada por agente do Estado) de receber, mensalmente ou em pagamento único, quantias milionárias de determinada sociedade empresária, sem qualquer justificativa plausível senão o interesse do *extraneus* em privatizar, para o próprio benefício, os mecanismos de ação do Poder estatal.

Em acréscimo, também não se pode desconsiderar, na abordagem jurisprudencial da matéria em apreço, que o fim último outorgado, pela

INQ 4436 / DF

Carta da República, ao nosso sistema de justiça criminal, reside na adequada tutela dos bens jurídicos mais caros à vida em sociedade. Deveras, se é certo, de um lado, que a Justiça Criminal atua como mecanismo de contenção do arbítrio (*v.g.*, Inq 3.995/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17.10.2018), não é menos exato, de outro, que ela também possui um indispensável papel na salvaguarda dos direitos fundamentais. Esse último aspecto, vale dizer – embora ainda pouco explorado entre os processualistas penais brasileiros – é amplamente reconhecido no domínio dos sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos (FISCHER, Douglas et al. *As obrigações processuais penais positivas: segundo as Cortes Europeia e Interamericana de Direitos Humanos*. 3ª ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2022, p. 17-24).

A doutrina garantista, cumpre referir, não se encerra nos deveres de abstenção estatal nem nos direitos e garantias individuais dos imputados – estes de inequívoca relevância e amplamente reconhecidos na prática processual desta Suprema Corte, frise-se –, senão que abarca, de igual maneira, os deveres de proteção dos demais bens jurídicos assegurados constitucionalmente (FISCHER, Douglas. *O que é garantismo integral?* Disponível em <<https://revistadpers.emnuvens.com.br/defensoria/article/download/77/66>>. Acessado em 29.8.2022, às 16h50min), a exigir uma ação positiva dos órgãos públicos que passa, em larga medida, pela edificação de um sistema de justiça penal normativamente aparelhado e dotado de efetividade empírica.

Nessa linha, a doutrina estrangeira especializada costuma atribuir à Justiça Criminal, figurativamente, o **duplo papel** de servir de **escudo** e de **espada** dos direitos humanos (TULKENS, Françoise. *The paradoxical relationship between criminal law and human rights*. Journal of International Criminal Justice, Vol. 9, Issue 3, July 2011, Pages 577–595).

Daí por que não cabe a esta Corte, segundo penso, adicionar um

INQ 4436 / DF

elemento normativo **não escrito** ao tipo central da corrupção passiva (CP, art. 317, *caput*), tornando impunes, por imediato efeito consequencial, os ataques mais graves ao bem jurídico tutelado pela norma penal em questão, quais sejam, aqueles nos quais a autoridade pública vende não um específico ato de seu ofício, mas, sim, põe toda a sua atuação funcional futura, de modo genérico e inespecífico, a serviço de interesses privados, atendidos “sob demanda”, mediante o pagamento de propina. Tal conduta, especialmente quando praticada nos mais altos escalões da hierarquia do Poder, expõe nítida captura do Estado por determinado segmento do poder econômico, a converter o aparato governamental em instrumento de desequilíbrio dos cidadãos da República, com virtuais reflexos nos mais diversos setores da atividade humana sensíveis à ação do Poder Público.

Em suma: o tráfico da função pública, expresso na compra de “boas relações” com o agente investido de autoridade na estrutura hierárquica do Estado, mediante o adiantamento de suborno ou a entrega periódica de “mesada” pelo particular interessado naquela atividade oficial a cargo do *intraneus* – doravante devedor de favores eventuais e futuros ao agente corruptor –, ajusta-se, de modo rigorosamente fiel, à fórmula típica inscrita no art. 317, *caput*, do CP.

Por fim, cumpre ressaltar que, no específico caso de parlamentares, o capital político emergente do cargo eletivo – *e seu correlato poder de influência sobre diversas esferas de atuação do Poder Público, máxime se considerados os arranjos inter-orgânicos próprios do nosso presidencialismo de coalizão* – constitui ativo funcional que, caso comercializado, não só caracteriza o crime de corrupção passiva, como também atrai a causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 317 do CP. Esse o entendimento firmado pela Segunda Turma deste Tribunal, *p. ex.*, por ocasião do julgamento de mérito da AP 1002, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 26.4.2021.

INQ 4436 / DF

No caso concreto, porém, a exordial acusatória padece, de fato, do vício da inépcia, uma vez que não se desincumbiu do ônus de descrever, de forma clara e objetiva, sequer esse vínculo causal entre a vantagem indevida supostamente solicitada e a função pública exercida, à época do suposto *pactum sceleris*, pelo agente político denunciado.

Com efeito, a aptidão da denúncia para dar causa à instauração da *persecutio criminis in iudicio* é regulada, em seus aspectos formais, pelo art. 41 do Código de Processo Penal, que assim dispõe (destaques nossos):

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá **a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias**, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Vale dizer, exige-se do Ministério Público, nos termos do art. 41 do CPP, a descrição, de maneira clara, objetiva e precisa, do fato supostamente criminoso, bem como de todas as suas circunstâncias, com a indicação do nexo de causalidade entre a conduta e o evento tido por transgressor do ordenamento penal. A imposição deriva do princípio constitucional da ampla defesa, uma vez que, para ter meios de refutar a acusação penal, o imputado necessita conhecer, em toda a sua extensão, os fatos cuja prática lhe foi atribuída.

Não se trata, portanto, tal exigência, de formalismo estéril, mas de garantia mínima ao exercício pleno da ampla defesa e do contraditório (FRAGOSO, Heleno Cláudio, *Ilegalidade e Abuso de Poder na Denúncia e na Prisão Preventiva*, Revista Brasileira de Criminologia e Direito Penal, nº 13, p. 63-83, 1996), condição essencial para que a reconstrução jurídica dos fatos ocorra em um ambiente processual que tem na participação efetiva dos atores processuais verdadeira fonte de legitimidade do exercício do poder punitivo estatal.

INQ 4436 / DF

Na hipótese dos autos, também entendo que a narrativa acusatória endereçada aos acusados não satisfaz os pressupostos acima indicados, uma vez que não é possível extrair, da denúncia ora em exame, descrição precisa e suficiente, contextualizada em seus aspectos espacial e temporal, de todas as circunstâncias relevantes à plena compreensão dos fatos supostamente delituosos objeto da pretensão punitiva estatal. Ao contrário, da narrativa acidentada exposta no libelo acusatório, colhe-se ambiguidades, lacunas e contradições cujo teor compromete, *in casu*, o amplo exercício do direito de defesa.

Basta dizer, sob tal perspectiva, que a peça de acusação delimita, temporalmente, os fatos alegadamente criminosos entre 09.01.2009 e 28.02.2010, período esse, como se percebe, fora do calendário eleitoral e no qual o agente político acusado ainda exercia a função de Governador do Estado de Minas Gerais. A denúncia conecta tais supostos fatos, porém, e sem maiores explicações, ao exercício, **até então futuro e incerto**, do mandato de Senador da República, para o qual o denunciado só viria a se candidatar meses depois e em cujo cargo só seria investido no ano subsequente, eleito que foi para a Legislatura de 2011 a 2019.

A denúncia também incide em insanável contradição, ao imputar o recebimento, pelo parlamentar acusado, de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) a título de propina, entre 2009 e 2010, e, paralelamente, afirmar que, por tal motivo, o patrimônio declarado do acusado “experimentou um salto” de 617 mil reais, no sufrágio de 2010, para pouco mais de 2 milhões, no ano de 2014 (fl. 1.582; eDoc. 126, p. 10). A abissal discrepância entre tais valores parece ter escapado às observações do órgão acusador.

Incompreensível, de igual modo, a narrativa acusatória, quando assinala, de modo genérico e até contraditório, que o denunciado “*promoveu desentranhas burocráticas relativos ao Projeto Madeira (Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e de Jirau)*”, “*valendo-se da condição de*

INQ 4436 / DF

Governador de Minas Gerais e do cargo de Senador”, sem explicar, sequer minimamente, como essa transição entre cargos absolutamente distintos aparentemente não teria impactado na dinâmica criminosa em curso.

Ora, se é certo, de um lado, que não há necessidade de a denúncia indicar um **específico** ato de ofício para viabilizar a imputação pelo crime do art. 317, *caput*, do CP (*v.g.*, Inq 4.506, Rel. Min. Roberto Barroso), não é menos exato, de outro, que, ao optar por fazê-lo, visando à incidência da majorante prevista no § 1º, deve – a peça de acusação – preservar a coerência interna do raciocínio exposto, sob pena de comprometer a solidez de todo o discurso incriminatório.

Razão assiste, pois, à Defesa dos acusados, que apontou o descumprimento, pelo Ministério Público Federal, de seu exclusivo ônus de formular acusação penal *“formalmente correta, processualmente apta e juridicamente idônea”* (Inq 3995, Rel. Min. CELSO DE MELLO). Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte *“repudia as imputações criminais genéricas e não tolera, porque ineptas, as acusações que não individualizam nem especificam, de maneira concreta, a conduta penal atribuída ao denunciado”* (HC 88875, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

Ante o exposto, e **com as ressalvas acima assinaladas**, acompanho a conclusão adotada pelo Ministro Relator e REJEITO a presente denúncia, nos termos do art. 395, I, do CPP.

É como voto.

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

INQUÉRITO 4.436

PROCED. : DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN

AUTOR(A/S) (ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROC.(A/S) (ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

INVEST.(A/S) : AECIO NEVES DA CUNHA

ADV.(A/S) : ALBERTO ZACHARIAS TORON (40063/DF, 65371/SP)

INVEST.(A/S) : DIMAS FABIANO TOLEDO

ADV.(A/S) : MARCO MOURA (90303/RJ) E OUTRO(A/S)

INVEST.(A/S) : ALEXANDRE ACCIOLY ROCHA

ADV.(A/S) : LIVIA NOVAK DE ASSIS GONCALVES (105506/RJ)

ADV.(A/S) : JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA (63185/DF,
225737/RJ, 107106/SP)

ADV.(A/S) : RODRIGO NASCIMENTO DALL ACQUA (174378/SP)

ADV.(A/S) : ROGERIO COSTA TEIXEIRA DA SILVA (419467/SP)

INVEST.(A/S) : ÊNIO AUGUSTO PEREIRA E SILVA

ADV.(A/S) : FERNANDO MAXIMILIANO NETO (045441/RJ)

ADV.(A/S) : RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH (26966/DF)

ADV.(A/S) : FELIPE FERNANDES DE CARVALHO (44869/DF, 484862/SP)

ADV.(A/S) : THAINAH MENDES FAGUNDES (54423/DF)

INVEST.(A/S) : MARCELO BAHIA ODEBRECHT

ADV.(A/S) : IGOR MARQUES PONTES (104862/PR, 184994/SP) E
OUTRO(A/S)

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou a denúncia, nos termos do voto do Relator. A Ministra Rosa Weber (Presidente) acompanhou o Relator com ressalvas. Plenário, Sessão Virtual de 18.11.2022 a 25.11.2022.

Composição: Ministros Rosa Weber (Presidente), Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário